



POLÍTICA DE ADQUISICIONES

En vigor: 1 de septiembre de 2023

Índice

Glosario.....	5
1. Propósito	6
1.1 Definición de los puestos	8
2. Gestión de la contratación pública	9
2.1 Gestión global	9
2.2 Gestión de la conservación de registros y documentación.....	9
2.3 Gestión de los problemas de contratación.....	10
2.4 Gestión de los criterios de selección	10
2.5 Gestión presupuestaria	10
2.6 Auditorías internas	10
2.7 Gestión de existencias	10
3. Código ético de conducta.....	10
3.1 Controles y equilibrios	10
3.2 Confidencialidad	11
3.3 Conflicto de intereses.....	11
3.3.1 Declaración de conflicto de intereses.....	13
3.4 Gratificaciones de los proveedores	13
3.5 Competencia libre y abierta	14
3.6 Fraccionamiento de las adquisiciones.....	14
3.7 Marca	15
4. Contrataciones potencialmente corruptas	15
4.1 Notificación de posibles contratos corruptos	16
5. Flujo de trabajo del proceso de adquisición.....	16
5.1 Primera etapa: redacción del pliego de condiciones y del alcance de los trabajos	16
5.2 Segundo paso: Formulario de solicitud de compra	18
5.3 Tercer paso: Determinar el proceso de aprobación.....	20
5.4 Cuarto paso: Estudio de mercado.....	20
5.5 Quinto paso: Emisión de la RFP/RFQ	21
5.5.1 Licitadores restringidos RFQ/RFP	23
5.6 Sexto paso: Publicidad.....	23



5.7 Paso 7: Presentación de presupuestos/propuestas por escrito	24
5.8 Octavo paso: Análisis de costes/precios y memorándum de negociación	26
5.9 Noveno paso: Comité de evaluación.....	28
5.10 Paso diez: Matriz de evaluación.....	31
5.11 Paso once: Memorándum de selección de fuentes	31
5.12 Paso doce: Verificación de la conformidad	33
5.12.1 Identificador único de entidad.....	33
5.13 Paso trece: Contrato formal y portada.....	34
5.13.1 Premios de cuantía fija.....	34
5.14 Paso catorce: Formulario de solicitud de pago	35
5.15 Paso quince: Certificación de recepción de bienes o servicios	36
6. Métodos de selección de fuentes.....	37
6.1 Simplificado	37
6.2 Precio más bajo técnicamente aceptable	37
6.3 Contrapartidas (mejor valor).....	38
6.4 Fuente única	39
7. Tipos y métodos de contratación	39
7.1 Microcompra.....	41
7.1.1 Proceso de microcompra y lista de comprobación.....	42
7.2 Pequeñas compras.....	43
7.2.1 Proceso y lista de comprobación de pequeñas compras.....	44
7.3 Propuestas competitivas.....	46
7.3.1 Proceso de propuestas competitivas y lista de control	53
7.4 Propuestas no competitivas - Justificación de la fuente única	56
7.4.1 Proceso y lista de comprobación de las propuestas no competitivas	58
7.5 Documentación sobre contratación pública	59
8. Circunstancias especiales.....	60
8.1 Utilización de un método de contratación alternativo.....	60
8.2 Protesta del licitador	60
8.3 Licitadores analfabetos	61
8.4 Licitadores reticentes	61

8.5 Ofertas fallidas	61
8.6 Lista de proveedores precalificados aprobados.....	61
8.6.1 Gestión de la lista de proveedores precalificados aprobados.....	62
8.7 Contrato general de compraventa	63
8.7.1 Establecimiento de un contrato general de compraventa.....	65
8.7.2 Modificación o renovación de un contrato de compra global	66
8.7.3 Utilización de un contrato de compra global	66
8.8 Aprobación previa de las subconcesiones o subcontratos.....	67
8.9 Países prohibidos	68
8.10 Bienes o servicios no subvencionables	68
8.11 Productos básicos restringidos (USAID)	69
8.11.1 Fuente, origen y nacionalidad	72
8.12 Códigos geográficos (USAID).....	73
9. Plan anual de adquisiciones	74
9.1 Seguimiento de las adquisiciones	75
10. Gestión de existencias.....	75
10.1 Marca y marcado.....	76
10.2 Inventario anual	77
10.3 Disposición de existencias	77
11. Estructura de los expedientes de contratación	78

Glosario

ADS	Sistema automatizado de directrices
	Plan anual de adquisiciones APPA
	AOAgente de Acuerdos
	Representante de AORAgreement Officer
BPABlanket	Contrato de compraventa
DIRECTOR FINANCIERO	Director Financiero
	COContratante
COP	Jefe de Partido
	CORRepresentante de los agentes contractuales
	DCOPJefe adjunto de partido
FAR	Reglamento Federal de Adquisiciones
FO	Oficina exterior
HO	Ministerio del Interior
LO	Nivel de esfuerzo
LPTA	Precio más bajo técnicamente aceptable
OFAC	Oficina de Control de Activos Extranjeros
	PDDirector de programa (sobre el terreno)
	POPedido de compra
POA	Partners of Americas
	PRFormulario de solicitud de compra
RFSolicitud de	candidaturas
RFSolicitud de	propuestas
RFQSolicitud de	oferta
SSM	Source Selection Memo
UEI	Identificador único de entidad
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
	USDADepartamento de Agricultura de los Estados Unidos
USDOL	Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
USG	Gobierno de los Estados Unidos
	VPVicepresidente



1. Propósito

El propósito de esta política es garantizar que en la adquisición de bienes, suministros y servicios se observe sistemáticamente el más alto nivel de integridad en las adquisiciones en todo Compañeros de las Américas (POA). La política de adquisiciones tiene por objeto evitar conflictos de intereses, facilitar la competencia abierta y libre, garantizar que se lleven a cabo análisis de costes y que todos los contratos incluyan cláusulas que protejan contractualmente a la organización y prevean recursos legales cuando proceda. Todas las adquisiciones deben cumplir las Normas de Adquisición [del 2 CFR 200 Uniform Guidance Section 200.318](#), que pueden resumirse de forma general como sigue:

- 1) La compra se ajusta a los procedimientos documentados de POA,
- 2) Las compras son necesarias,
- 3) Competencia abierta (en la medida exigida por cada método),
- 4) Se aplica la política sobre conflictos de intereses, y
- 5) Se conserva la documentación adecuada para todas las compras.

Debe considerarse la posibilidad de consolidar o dividir las adquisiciones para obtener una compra más económica. Cuando proceda, deberá realizarse un análisis de las alternativas de arrendamiento frente a las de compra, así como cualquier otro análisis apropiado para determinar el enfoque más económico. Cuando sea posible, el POA deberá utilizar los excedentes de propiedad federales en lugar de comprar nuevos equipos y propiedades para reducir los costes del proyecto. Además, en la medida de lo posible, el POA realiza esfuerzos afirmativos para utilizar pequeñas empresas, empresas propiedad de minorías y empresas propiedad de mujeres. De conformidad con [el Reglamento Federal de Adquisiciones](#) (FAR), el POA está obligado a promover y facilitar la competencia en la mayor medida posible. Por lo tanto, POA, y sus clientes, se benefician de precios justos y razonables.

Todas las adquisiciones bajo contratos federales deben cumplir con las siguientes cláusulas FAR Parte 6 Requisitos de Competencia, Parte 12 Adquisición de Productos Comerciales y Servicios Comerciales, Parte 13 Procedimientos Simplificados de Adquisición, Parte 15 Contratación por Negociación, Parte 16 Tipos de Contratos, junto con las disposiciones y cláusulas relacionadas en FAR Parte 52 adquisición de bienes y servicios.

Todas las adquisiciones realizadas por POA deben:

- 1) Ser necesarios, tener un coste razonable, estar documentados, no estar prohibidos por la ley o por la fuente de financiación aplicable y realizarse de conformidad con esta Política.

- 2) Evite adquirir artículos innecesarios o duplicados.
- 3) Contratar a proveedores responsables que posean la capacidad de actuar con éxito en los términos y condiciones de una adquisición propuesta. La POA tendrá en cuenta la integridad del proveedor, el cumplimiento de la política, el historial de resultados y los recursos financieros y técnicos.

POA deberá, en la medida de lo posible:

- Adquirir artículos disponibles en el mercado que satisfagan las necesidades del POA;
- Exigir a los contratistas principales y subcontratistas que incorporen como componentes, en la medida de lo posible, artículos disponibles en el mercado;
- Utilizar especificaciones que permitan y animen a los licitadores a suministrar artículos disponibles en el mercado;
- Comprar productos locales siempre que sea posible. El POA debe asegurarse de que las empresas locales son tenidas en cuenta para nuestras licitaciones; y
- Verificar la fuente y el origen de los bienes y servicios y garantizar (en la medida de lo posible) que la POA no adquiere, ni permite el tránsito de, ningún bien o servicio procedente de o a través de países prohibidos, como los países sancionados [por la Oficina de Control de Activos Extranjeros](#) (OFAC).

El objetivo general de la normativa sobre contratación pública es garantizar que la POA obtenga los bienes y servicios deseados de la máxima calidad al mejor precio posible. Además, la normativa pretende agilizar el proceso de adquisición manteniendo al mismo tiempo los controles adecuados. Estos procedimientos de contratación se aplican a todo el personal implicado en el proceso de contratación y a todos los tipos de adquisiciones de bienes y servicios. En el caso de los proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Equipo del Programa debe cumplir las restricciones relacionadas con los códigos no elegibles, restringidos, de fuente, nacionalidad, origen y geográficos.

Dichas adquisiciones utilizarán la máxima competencia posible coherente con los intereses del POA y la máxima transparencia. No se utilizarán prácticas incoherentes, como calificaciones irrazonables, plazos irrazonablemente cortos para presentar ofertas, gastos innecesarios, fianzas excesivas o acciones arbitrarias. Los contratos se adjudicarán a los licitadores cuya oferta se ajuste al pliego de condiciones y sea la más ventajosa para POA dado el proceso de contratación seleccionado. La dirección del programa y el equipo de adquisiciones deben planificar sus adquisiciones. Los plazos cortos para completar las adquisiciones presionan al Equipo de Adquisiciones para que elimine pasos necesarios en la adquisición, lo que no es aceptable .

Los procesos que se describen a continuación describen los procedimientos de POA y la documentación necesaria para las adquisiciones. Todas las copias de la documentación relativa a las adquisiciones deben archivarse en el departamento financiero correspondiente, ya sea en la oficina central (HO) o en la oficina exterior (FO). En el caso de las oficinas centrales, los umbrales de POA se ajustan [al Reglamento Federal de Adquisiciones](#) (FAR) del Gobierno de EE.UU. En el caso de las oficinas locales, POA ha optado por aplicar el [Reglamento Federal de Adquisiciones](#). En el caso de la FO, POA ha optado por mantener umbrales de adquisición relativamente bajos para controlar mejor las actividades de adquisición en países muy exigentes. El [manual complementario](#) de cada país define el umbral teniendo en cuenta el contexto del país, la corrupción y otros factores de riesgo.

1.1 Definición de los puestos

A lo largo de la política de contratación se hará referencia a los siguientes puestos. Tenga en cuenta que se trata de títulos resumidos de los puestos que figuran a continuación.

- **VP/HO Director/Chief of Party (COP)/Project Director (PD)** - Se trata de la persona responsable de todo el proceso de adquisición en función de su umbral de delegación de autoridad. Puede incluir directores asociados, jefes de partido adjuntos (DCOP) y otras personas autorizadas a supervisar las adquisiciones hasta un determinado umbral designado.
- **Director de F&A** - Este individuo es la persona responsable de todas las operaciones financieras y controles internos. Puede incluir los siguientes cargos, según proceda para cada programa/unidad en particular: Director de Operaciones, Director Financiero, Director Administrativo o Asistente/Gerente Administrativo y Financiero.
- **Equipo de Cumplimiento** - Es el equipo de cumplimiento de la oficina central, responsable de comprobar y auditar todo el proceso de contratación, y de responder a cualquier pregunta sobre esta política.
- **Equipo de Adquisiciones** - Es el programa/unidad responsable de supervisar una adquisición concreta.
- **Jefe de Adquisiciones** - Es un miembro del programa/unidad que se encarga de gestionar y aplicar todo el proceso de adquisiciones. También se asegura de que todos los bienes nuevos se añadan al inventario en el momento de la compra.

2. Gestión de adquisiciones

El marco que figura a continuación describe las funciones y responsabilidades de cada persona en relación con la adquisición de bienes y servicios.

2.1 Gestión global

En HO, el Vicepresidente (VP) y/o el Director de HO de cada unidad es responsable de supervisar las adquisiciones en función del valor en dólares de su [delegación de autoridad](#). En las oficinas fuera de la Sede, el Jefe de Grupo (COP)/Director de Programa (PD) es responsable de supervisar las adquisiciones en función del valor en dólares de la delegación de autoridad. Si la adquisición supera el importe autorizado, la supervisa y aprueba el Director de la Oficina de País (si procede) o el Jefe de Operaciones. Consulte [la Política de delegación de autoridad de POA](#) para conocer las delegaciones actuales. Estos cargos son responsables de garantizar el cumplimiento de esta política, de asignar los recursos adecuados para asegurar la separación de funciones y de que se sigan todos los procedimientos, a fin de evitar que POA corra riesgos financieros o de auditoría. Además, son responsables de la actividad de contratación del POA y velarán por que las adjudicaciones y compras se realicen únicamente a contratistas y proveedores con capacidad demostrada para actuar con éxito en los términos y condiciones de una contratación propuesta.

Todo el personal es responsable de presentar solicitudes de adquisición de bienes que estén completas e incluyan información suficiente para permitir la ejecución oportuna de todos los pasos del proceso. Todo el personal es responsable de garantizar que todas las adquisiciones, independientemente de su valor, mantengan una adecuada separación de funciones a la hora de solicitar, aprobar, recibir, pagar e inventariar bienes y servicios. El Jefe de Adquisiciones es responsable de garantizar que esta política, todos los procedimientos de apoyo y las instrucciones de trabajo se sigan para asegurar la integridad de todas las adquisiciones.

2.2 Gestión de la conservación de registros y documentación

Cada oficina de finanzas (HO u FO) debe mantener registros que detallen el historial de las adquisiciones, incluida la justificación del método de adquisición, la selección del tipo de contrato, el proceso de evaluación de ofertas, las ofertas recibidas y la base del precio del contrato. El Director de F&A es responsable de garantizar los pagos puntuales a los proveedores, de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo, y de que el formulario de solicitud de pago incluya copias de todos los expedientes de adquisición justificativos correspondientes. Los archivos deben conservarse de acuerdo con [la política de conservación de archivos del POA](#). Las oficinas sobre el terreno deben consultar [también el manual complementario de](#) su país para verificar los requisitos locales de conservación de registros.

2.3 Gestión de problemas con las adquisiciones

El VP/HO Director/COP/PD será responsable de la resolución de las cuestiones contractuales y administrativas derivadas de las adquisiciones y desarrollará procedimientos para tratar y resolver cualquier litigio relacionado con las adquisiciones. El Equipo de Cumplimiento y el Director Financiero (CFO) intervendrán si el equipo del programa no puede resolver las cuestiones.

2.4 Gestión de los criterios de selección

El Equipo de Adquisiciones será responsable de desarrollar y mantener por escrito los criterios de selección para las adquisiciones.

2.5 Gestión presupuestaria

El Director de F&A es responsable de garantizar que existan fondos suficientes en el presupuesto del proyecto para todas las adquisiciones aprobadas.

2.6 Auditorías internas

El Equipo de Cumplimiento, con sede en la Oficina Central, lleva a cabo auditorías aleatorias de las adquisiciones del POA. Los resultados de estas auditorías se comunican al Director Financiero.

2.7 Gestión de inventarios

El Director de F&A es responsable de garantizar que los bienes se registren en el sistema de gestión de inventario del proyecto. Realizará una auditoría anual del inventario, dispondrá y/o transferirá el inventario según lo aprobado y presentará informes de inventario puntuales.

3. Código ético de conducta

Se debe tener cuidado de evitar la intención y la apariencia de prácticas poco éticas en las relaciones, acciones y comunicaciones. Todas las actividades de adquisición realizadas en nombre del POA deben cumplir las normas establecidas en las leyes federales, estatales y locales, así como en las políticas del POA. Al llevar a cabo adquisiciones, incluyendo pero no limitado a la compra de bienes y servicios, la adjudicación de contratos y subvenciones, o la administración y supervisión de los contratos, POA debe adherirse al siguiente código de conducta.

v3.1 Controles y equilibrios

Debe aplicarse estrictamente la separación de funciones a lo largo de todo el proceso de contratación. Como mínimo, para cualquier acción de adquisición, la persona que inicia la solicitud de adquisición y gestiona

la invitación a cotizar, las ofertas o las licitaciones, debe ser distinta de la persona que aprueba la adquisición y firma el contrato. Es aconsejable que en el Comité de Evaluación haya personas ajenas al equipo.

3.2 Confidencialidad

El personal del POA que participe en un proceso de adquisición no debe revelar información relacionada con presupuestos de proveedores, ofertas/propuestas u otra información sensible a ningún compañero de trabajo sin una necesidad específica y articulable de conocerla. Está estrictamente prohibido revelar a terceros cualquier información no pública relacionada con la contratación.

3.3 Conflicto de intereses

Una situación de riesgo muy común relacionada con la ética en la contratación pública es el riesgo de conflicto de intereses. Un conflicto de intereses puede definirse como un choque directo o mutuamente excluyente entre el interés de POA y el interés privado o personal de un empleado, representante o afiliado de POA. POA define un conflicto de intereses en la contratación como cualquier situación en la que se puede percibir que se muestra un favoritismo injusto a un proveedor debido a una relación u otra conexión con un empleado, representante o afiliado. Se produce un conflicto de intereses cuando los intereses personales de un empleado, representante o afiliado interfieren o parecen interferir en el correcto desempeño de sus funciones profesionales u obligaciones para con POA. En el ámbito de la contratación pública, puede surgir un conflicto de intereses en relación con intereses privados, como inversiones y activos personales, empleo después de la jubilación en POA, o la recepción de un regalo que pueda colocar al miembro individual en una posición de obligación. Un conflicto de intereses también puede surgir en situaciones en las que se considera que un miembro individual se beneficia, directa o indirectamente, o permite que un tercero, incluidos familiares, amigos o alguien a quien favorece, se beneficie de las decisiones del miembro. Existen tres tipos de conflictos de intereses que pueden producirse en el ámbito de la contratación pública.

- **Conflicto de intereses real:** cuando un miembro está en posición de verse influido por sus intereses privados en el desempeño de su trabajo.
- **Conflicto de intereses percibido:** cuando un miembro está en posición de parecer influenciado por sus intereses al realizar su trabajo.
- **Conflicto de intereses potencial:** cuando un miembro se encuentra en una posición en la que puede verse influido en el futuro por sus intereses privados a la hora de realizar su trabajo.

En el contexto de la contratación, un miembro de contratación debe:



- Declarar un posible conflicto de intereses.
- No utilizar la información obtenida durante su ejercicio profesional en beneficio propio.
- Revelar y disponer de los intereses financieros implicados.
- Retirarse de cualquier proceso de contratación en el que pueda tener un conflicto de intereses.

POA adopta un enfoque riguroso, transparente y contundente para identificar y prevenir tales conflictos. Es responsabilidad individual e indelegable de cada empleado, representante y afiliado revelar los posibles conflictos de intereses a su supervisor o a otro miembro apropiado de la dirección. Siempre que sea posible, los conflictos de intereses potenciales y reales se mitigarán mediante un mecanismo adecuado y eficaz sin descalificar a ningún licitador, pero cuando la integridad del proceso exija lo contrario, la POA no dudará en descalificar a los licitadores problemáticos o en volver a licitar.

Ejemplos de conflictos de intereses pueden ser, entre otros:

1. **Conflictos financieros:** Conflicto en el que un empleado, representante o afiliado de la POA implicado en una contratación tiene un interés financiero en un proveedor/licitador potencial.
2. **Conflictos personales:** Conflicto en el que un empleado, representante o afiliado del POA que participa en una contratación tiene un amigo o familiar que trabaja para un proveedor potencial o tiene intereses en él. Se consideran miembros de la familia el cónyuge, los hijos, los padres, los abuelos, los nietos, los hermanos y los familiares directos de los hermanos, incluidos sus cónyuges e hijos.
3. **Ofertas de empleo:** Conflicto en el que un empleado, representante o afiliado del POA implicado en una contratación tiene una oferta de trabajo o fue empleado de un posible proveedor.
4. Cualquier otro hecho o situación en la que exista una división de lealtad por parte del empleado, representante o afiliado entre POA y un proveedor potencial.

Los empleados, representantes y afiliados son responsables de revelar los conflictos de intereses conocidos o sospechados. Si se identifica un conflicto de intereses real o percibido, el proveedor no queda excluido necesaria o automáticamente de competir por el contrato. Sin embargo, antes de que el licitador potencial pueda considerarse cualificado, deben adoptarse las medidas paliativas oportunas. El conflicto debe documentarse claramente por escrito y los empleados, representantes y afiliados con el conflicto real o percibido deben recusarse de cualquier proceso relacionado con la contratación, incluida la selección de fuentes, la ejecución del contrato o la aprobación/proceso de pago. Los conflictos reales o percibidos deben

comunicarse al Vicepresidente/Director de Operaciones/COP/PD o a la persona que éste designe, quien tomará la decisión final sobre las medidas paliativas apropiadas, que podrían incluir la exclusión del licitador potencial.

Los proveedores o prestadores de servicios que sean familiares o tengan relaciones estrechas con personas que trabajen para POA están obligados a indicar claramente, en la primera página de sus ofertas, el nombre de la(s) persona(s) con la(s) que tienen relación en POA. En caso contrario, la oferta podrá ser descalificada. Esta restricción deberá incluirse en los RFQ/RFP.

3.3.1 Declaración de conflicto de intereses

Es práctica habitual de POA que las personas que participan en el proceso de contratación firmen, antes de asumir sus funciones, una declaración de ausencia de [conflicto de intereses y una declaración de confidencialidad](#). La honestidad, la veracidad, la imparcialidad y la incorruptibilidad deben aplicarse siempre que surja un conflicto de intereses, o la apariencia de un conflicto de intereses, en el curso de la realización de la contratación pública.

Todo el personal deberá firmar un [formulario de conflicto de intereses y declaración de confidencialidad](#) en el momento de su contratación y, posteriormente, una vez al año. Todo el personal firmará el formulario de conflicto de intereses y declaración de confidencialidad en PandaDoc. En el HO, el departamento de recursos humanos se asegurará de que todo el personal firme en el momento de la contratación y anualmente después. Para el FO el COP/PD es responsable de asegurar que estos formularios sean firmados al ser contratado y anualmente después.

Además del requisito anterior, para las adquisiciones que se sitúen en el umbral de la propuesta competitiva o por encima de él ([véase la sección 7](#)), la POA exigirá que todos los miembros del personal que participen en un comité de evaluación formal firmen [un formulario de conflicto de intereses y de declaración de confidencialidad](#) en relación con la adquisición específica. El Jefe de Adquisiciones será responsable de garantizar que los miembros del comité de evaluación firmen los formularios requeridos.

3.4 Gratificaciones de proveedores

Los empleados, representantes y afiliados de POA tienen prohibido solicitar o aceptar dinero, préstamos, créditos, entretenimiento, favores, servicios, regalos u otros incentivos de proveedores actuales o potenciales, que pudieran inducir, o ser percibidos como que inducen, al individuo a tomar cualquier acción que no sea independiente o imparcial. Por regla general, los empleados, representantes y afiliados de POA no pueden aceptar honores, condecoraciones, favores, remuneraciones o regalos de ninguna fuente. Tales

gratificaciones, aunque sean de un valor aparentemente bajo, pueden dar lugar a un conflicto de intereses o a la apariencia de un conflicto de intereses. En particular, los empleados, representantes y afiliados nunca deben aceptar gratificaciones de un proveedor actual o potencial que haya presentado o pueda presentar una oferta para un contrato de POA para el que se esté contemplando, desarrollando o aceptando activamente una licitación. Si la denegación del honor o del obsequio causara vergüenza al dador o al POA, entonces los empleados, representantes y afiliados del POA pueden aceptar en nombre de nuestra organización, el artículo se entregará al CFO. El CFO, a su vez, mantendrá informado al Presidente y CEO de estos artículos, junto con un plan para su uso o eliminación.

3.5 Competencia libre y abierta

En todos los procesos de contratación, el POA fomenta la competencia libre y abierta en la mayor medida posible. Para garantizar que las adquisiciones sean libres y abiertas, el POA exige lo siguiente:

- Reducir la ventaja competitiva desleal, es decir, impedir que los proveedores que ayuden a elaborar los pliegos de condiciones puedan licitar por ese trabajo.
- Crear criterios de evaluación claros, lo que significa que las licitaciones deben aclarar los criterios que el POA utilizará para evaluar las ofertas.

Según lo permita la ley, la política o la normativa, la POA podrá emprender las acciones legales, administrativas o disciplinarias pertinentes contra un empleado, funcionario, director, voluntario, proveedor o agente de un proveedor que presuntamente haya cometido, haya sido condenado o se haya declarado inocente de un delito relacionado con la contratación pública. Si dicha persona ha sido condenada, sancionada disciplinariamente o se ha declarado inocente de una infracción en materia de contratación pública, será destituida de toda responsabilidad o participación en la gestión de subvenciones, acciones de contratación pública o licitaciones.

3.6 Fraccionamiento de las adquisiciones

Los proyectos no deben "dividir" artificialmente las compras para evitar las aprobaciones del POA y de los donantes; esto representa un riesgo significativo y es una práctica empresarial poco sólida. Cada adquisición se define como una transacción independiente en las siguientes condiciones:

- La adquisición no forma parte de una necesidad conocida más amplia, y no está limitada artificialmente a un umbral de dólares para evitar la aprobación del POA o del donante.
- Cada contratación corresponde a un ámbito de trabajo distinto con requisitos independientes.

- La contratación no prevé obras adicionales en el futuro.
- La justificación del volumen de la adquisición está claramente documentada. Teniendo en cuenta lo anterior, no hay preocupación ni necesidad de sumar los importes en dólares de las transacciones con un único proveedor u organización y solicitar después la aprobación del donante en función del importe acumulado.

3.7 Marca

La contratación no puede incluir marcas, nombres de modelos o especificaciones demasiado concretas, ya que crean barreras a la competencia. Si se indica un nombre de marca, también debe incluir un lenguaje que permita incluir un producto "similar", para no restringir la competencia.

4. Adquisiciones potencialmente corruptas

No se toleran el fraude ni las actividades corruptas en las actividades de contratación del POA. Cualquier empleado o consultor que realice cualquier acción que se considere fraudulenta podrá ser despedido inmediatamente. Las actividades fraudulentas y corruptas incluyen:

- **Soborno:** Pagos en metálico o en especie realizados a particulares o a sus amigos, familiares o socios para comprar su apoyo a un proveedor o a la negociación de un contrato. Los sobornos pueden producirse antes, durante o después (comisiones ilegales) de la adjudicación de un contrato.
- **Coacción:** Amenazas o presiones contra las personas con el mismo objetivo que el soborno: obtener el apoyo de un proveedor o la negociación de un contrato. La diferencia es que mientras que el soborno pretende motivar a los individuos con lo que pueden ganar, la coacción pretende motivar a través del miedo a lo que pueden sufrir o perder.
- **Extorsión:** Pedir un soborno o un pago ilícito similar. Puede ir acompañado o no de una amenaza.
- **Favoritismo:** También conocido como nepotismo, en el que las personas dan preferencia indebida o ventaja en la negociación a un proveedor que es amigo o forma parte de la misma familia.
- **Aprovisionamiento ilegal:** Los proveedores ofrecen bienes o servicios tergiversados o producidos ilegal o inmoralmemente. Otros ejemplos son los suministros robados y del mercado negro.
- **Tráfico de influencias:** El intercambio de la adjudicación de un contrato (o el apoyo a la adjudicación) por un favor o trato preferente de la otra parte a otra persona u organización.

4.1 Notificación de posibles contratos corruptos

Si un empleado es testigo de prácticas corruptas potenciales o reales, debe informar de ello a POA COP/PD o HO en un plazo de 24 horas. Todos los individuos están protegidos de repercusiones por nuestra [Política de Denuncias](#). Los empleados deben ponerse en contacto con COP/PD y con el equipo de Cumplimiento de HO si tienen dudas sobre cualquier parte de las contrataciones. Póngase en contacto con el Equipo de Cumplimiento en compliance@partners.net para cualquier asunto relacionado con posibles casos de corrupción. Si las preocupaciones se refieren a estas personas o el empleado no se siente cómodo informando a cualquier miembro de la dirección, entonces el empleado puede ponerse en contacto con la línea directa confidencial de terceros gestionada por Foster Thomas para informar de la preocupación en el +1 (443)-951-4951. A continuación, Foster Thomas transmitirá la preocupación al miembro apropiado de la Alta Dirección, al equipo de Cumplimiento y/o al comité de ética del Consejo de Administración, dependiendo de la naturaleza de la preocupación y de las partes implicadas.

POA tiene una política de Tolerancia Cero con las actividades corruptas. Todo empleado que participe intencionadamente en actividades corruptas, o que tenga conocimiento de actividades corruptas y no lo notifique inmediatamente a la dirección, será despedido.

5. Flujo de trabajo del proceso de adquisición

A continuación se explica detalladamente cada paso de la contratación y sus requisitos. Tenga en cuenta que no todos los tipos de contratación requieren que se complete cada paso. Consulte [la Sección 7](#) para determinar qué pasos son necesarios en función del valor previsto de la contratación. A medida que aumenta el importe de la contratación, aumenta también el volumen de documentación que debe presentarse a .

5.1 Primera etapa: redacción del pliego de condiciones y del alcance de los trabajos

El alcance del trabajo (SOW) y/o el pliego de condiciones son fundamentales en el proceso de adquisición. Describen el trabajo que debe realizarse, los servicios que deben prestarse, los bienes que deben adquirirse, los resultados deseados, definen las responsabilidades respectivas del proyecto y del contratista, y proporcionan una medida objetiva, de modo que tanto el cliente como el contratista sabrán cuándo se ha completado el trabajo y se justifica el pago.

El pliego de condiciones debe estar redactado con precisión, ya que será leído e interpretado por diversas personas, como abogados, personal de adquisiciones, estimadores de costes, contables y especialistas técnicos. El pliego de condiciones debe ser detallado e indicar las características relevantes del bien o

servicio. Los ámbitos de trabajo ambiguos suelen dar lugar a un rendimiento insatisfactorio del proveedor, retrasos, disputas y costes contractuales más elevados. El pliego de condiciones determina el tipo de contrato que se adjudica, influye en el número y la cantidad de propuestas recibidas y sirve de referencia para evaluar las propuestas y, posteriormente, el rendimiento del proveedor. El pliego de condiciones es un elemento clave para configurar y dirigir las tres fases del ciclo de adquisición: la fase previa a la licitación, la fase de licitación y adjudicación del contrato, y la fase de administración posterior a la adjudicación.

En la fase previa a la licitación, el pliego de condiciones establece los parámetros de los requisitos del proyecto para que el responsable técnico pueda determinar la mejor manera de cumplirlos. Por lo tanto, el pliego de condiciones debe articular los objetivos de la actividad. También debe establecer los requisitos mínimos reales para la realización del trabajo propuesto.

En la fase de solicitud y adjudicación, el pliego de condiciones es la herramienta que comunica los requisitos del proyecto a los posibles licitadores. En esta fase, el pliego de condiciones orienta a los licitadores sobre el contenido de sus propuestas técnicas. Cuando se adjudica un contrato, el SOW o las especificaciones pasan a formar parte del acuerdo entre las dos partes, declarando lo que ha sido ofrecido por el proponente y aceptado por POA. El SOW o las especificaciones definen el trabajo a realizar, incluyendo las tareas que el proveedor debe llevar a cabo, los tipos o etapas de trabajo, a veces el número y tipo de personal, la secuencia del esfuerzo y los requisitos de presentación de informes. El SOW o pliego de condiciones también debe establecer una guía para la evaluación técnica de las propuestas. Tanto el licitador como la evaluación necesitan una lista de factores que establezca claramente cómo evaluará el proyecto las ofertas.

En la fase posterior a la adjudicación, el pliego de condiciones proporciona el mecanismo para definir el trabajo o los productos que deben realizarse y los plazos para ello. Para ser eficaz en esta fase, el pliego de condiciones debe servir de guía para supervisar el progreso del trabajo, especificando qué productos deben entregarse o qué tareas deben realizarse en momentos concretos del contrato. El pliego de condiciones también debe describir los productos resultantes del trabajo y establecer las normas de rendimiento. Los entregables incluidos en el pliego de condiciones, especialmente en el caso de contratos de precio fijo, deben ser tangibles y aportar beneficios al proyecto. Cuando se trate de eventos, la prueba de la entrega debe consistir en una hoja de asistencia, fotos, notas de la reunión, etc.

A continuación se enumeran los elementos clave que pueden incluirse en un pliego de condiciones:

- Especificación funcional (para bienes) - Una especificación funcional define la función, el cometido o el papel del bien. Una especificación funcional debe incluir para qué se va a utilizar el artículo; un nombre descriptivo que sea comprensible para el proveedor y el comprador; y una referencia a una o más marcas y modelos que serían aceptables.
- Especificaciones de rendimiento (para bienes) - Las especificaciones de rendimiento se utilizan cuando el comprador desea que el vendedor sea más responsable de la satisfacción del usuario. Una especificación de rendimiento debe incluir lo que el artículo debe ser capaz de hacer; una descripción del rendimiento medible del artículo; y las características de las cualidades deseadas.
- Especificaciones de diseño (para mercancías) - Las especificaciones de diseño también se denominan especificaciones de producción o de ingeniería. Son las más adecuadas para conjuntos o artículos complejos que deben probarse durante la producción o antes de salir de fábrica. Las especificaciones de diseño deben incluir: una descripción muy detallada de las características técnicas y físicas de las principales piezas y/o materiales; referencia a todas las normas nacionales e internacionales pertinentes; y, cuando proceda, una explicación de dónde y quién debe presentar los componentes para su aprobación, inspección o ensayo.
- Nivel de esfuerzo SOW (para servicios) - Los SOW de nivel de esfuerzo (LOE) especifican cantidades máximas de LOE que no pueden superarse. Si el trabajo no se completa, pero se ha utilizado todo el LOE, el trabajo restante tendría que volver a licitarse a través de un nuevo proceso competitivo. Este SOW se establece en términos generales, normalmente en términos de un objetivo o meta a alcanzar y el contratista se compromete a proporcionar insumos específicos, normalmente en meses o días de trabajo, durante un periodo establecido.
- PdT de finalización (para servicios) - Un PdT de finalización define resultados específicos, tareas en segmentos que pueden definirse con suficiente precisión para permitir el desarrollo de estimaciones dentro de las cuales se podría esperar razonablemente que los posibles contratistas completaran el trabajo. Si el trabajo no se completa en el plazo asignado, el contrato podría prorrogarse si aún hubiera fondos disponibles.

5.2 Segundo paso: Formulario de solicitud de compra

Se requiere un [formulario de solicitud de compra](#) (PRF) por escrito para todas las compras de pequeña cuantía, propuestas competitivas y adquisiciones de fuente única que superen un determinado umbral ([Referencia Sección 7](#)). Todas las solicitudes de adquisición deberán ser para gastos justificables del proyecto, dentro del presupuesto y en apoyo directo de las necesidades operativas o técnicas del proyecto.

Los métodos de adquisición se determinan en función del coste previsto de la adquisición que se documenta en el PRF.

El iniciador de la solicitud debe rellenar el [PRF en PandaDoc](#). El PRF debe ser aprobado en primer lugar por el Director de la Oficina Central/COP/PD, a continuación por el Director de F&A y, por último, si es necesario, por el Vicepresidente de la Unidad/Director de la Oficina Nacional y/o el Presidente y Consejero Delegado. El Director de la Oficina Central/COP/PD es responsable de revisar la solicitud y asegurarse de que el bien o servicio es necesario para el proyecto y de que el valor de adjudicación previsto es adecuado. El Director de F&A es responsable de verificar que existe presupuesto para la adquisición requerida. El Vicepresidente de la unidad/Director de la oficina en el país y/o el Presidente y Consejero Delegado proporcionan las autorizaciones para las compras de gran cuantía que superen el umbral de aprobación del Director de la oficina en el país/COP/PD. El Equipo de Cumplimiento recibirá copia del PRF y realizará comprobaciones aleatorias para detectar posibles problemas (por ejemplo, productos restringidos que puedan necesitar aprobación previa o exenciones, selección de un método de adquisición incorrecto, selección de una fuente incorrecta, etc.).

El PRF sirve para

- *Definir el bien o servicio solicitado:* el solicitante debe proporcionar una descripción del bien o servicio solicitado (incluidos los detalles necesarios, como el tamaño, las especificaciones técnicas requeridas, etc.), la cantidad, la unidad, la moneda, el coste estimado por artículo basado en la tarifa actual del mercado, la fecha de entrega deseada y la ubicación. No pueden utilizarse marcas, nombres de modelos o especificaciones demasiado concretas, ya que crean barreras a la competencia. Consulte [el apartado 5.1](#).
- *Establecer el coste estimado:* el solicitante debe establecer un valor estimado de la adquisición basándose en un estudio de mercado y realizando un análisis de costes. Si procede, la estimación de costes se convertirá de moneda local a USD utilizando el tipo de cambio del día de la solicitud del PRF.
- *Aprobaciones seguras*
- *Confirmar que el bien/servicio está incluido en el presupuesto del programa* - Los directores de F&A son responsables de revisar el PRF y asegurarse de que hay fondos suficientes disponibles en el presupuesto antes de aprobar los pedidos. Si se trata de una emergencia y no figura en el presupuesto actual, deberá obtenerse la aprobación por escrito del Director Financiero.



- *Confirmar que el bien/servicio es apropiado y necesario* - El Director de la OMS/COP/PD son responsables de revisar el PRF y asegurarse de que son esenciales y apropiados para la ejecución del proyecto (ya sea operativo o técnico).
- *Establecer una fecha de entrega:* debe incluirse el plazo de ejecución para los servicios y una fecha de entrega para los bienes.
- *Identificar los bienes/servicios restringidos y no elegibles* - el PRF debe indicar si el proyecto necesita aprobaciones y/o exenciones del donante.

Una vez que el Equipo de Adquisiciones recibe un PRF debe:

1. Revise la solicitud para comprobar si está completa y determine si se requieren cambios o información adicional. Si se realizan cambios, será necesario volver a presentar el PRF para su aprobación.
2. Revisión es el artículo ya en stock.
3. Revisar si el coste estimado es exacto, basándose en las tarifas del mercado.
4. Revisar si se trata de una solicitud de bienes o servicios no subvencionables o restringidos.

5.3 Tercer paso: Determinar el proceso de aprobación

En función del valor total previsto de la adquisición en el PRF, determinará el proceso de aprobación necesario para el PRF. En cuanto a la delegación de autoridad actual, HO siempre debe hacer referencia a la [política de delegación de autoridad](#) y el FO debe hacer referencia al [manual complementario del país](#) correspondiente.

5.4 Cuarto paso: Estudio de mercado

La investigación de mercado es el proceso de recopilación y análisis de información sobre las capacidades del sector industrial y la oferta global del mercado. Ayuda a identificar bienes, servicios y proveedores, asiste en el desarrollo de especificaciones técnicas, términos de referencia, alcance del trabajo y permite recopilar información sobre productos y precios de la tecnología disponible, soluciones, etc. La investigación de mercado demuestra los esfuerzos realizados para identificar la disponibilidad de vendedores cualificados y también las pruebas de la disponibilidad comercial de artículos o servicios. La investigación de mercado puede realizarse mediante el uso de fuentes externas y/o internas. Las pruebas del estudio de mercado pueden incluir capturas de pantalla, PDF o fotos del estudio de mercado realizado. Estos son ejemplos de métodos de investigación de mercado:



- Recibir las aportaciones y sugerencias de los expertos en la materia
- Listas de precios o catálogos publicados, incluidas las fuentes en línea
- Directorios
- Referencias profesionales
- Encuestas realizadas explorando el mercado
- Adquisiciones anteriores
- Asistencia a reuniones de asociaciones comerciales
- Conferencias de proveedores
- Expresiones de interés previas a la licitación

Además, hay que asegurarse de que las pequeñas y medianas empresas, las empresas sin ánimo de lucro, las empresas propiedad de minorías, las empresas propiedad de mujeres y/o los proveedores con discapacidades no queden excluidos del estudio de mercado. Debe prestarse la debida atención a los canales de comunicación en el idioma o idiomas locales para llegar a este público específico y garantizar una competencia efectiva. Las tarifas de mercado pueden establecerse archivando las cotizaciones de los bienes y servicios adquiridos regularmente o llamando a varios proveedores y estableciendo un rango de precios. Tenga en cuenta que las tarifas de mercado deben actualizarse como mínimo cada 6 meses. El estudio de mercado sólo es necesario para las compras de FO por valor de 50.000 USD o más. El estudio de mercado es necesario para todas las adquisiciones de HO por encima del umbral de adquisición simplificado.

5.5 Quinto paso: Emisión de la RFP/RFQ

Todos los RFQ/RFP de solicitud deben crearse utilizando la plantilla POA para [RFP](#) y [RFQ](#). Como mínimo, todas las [RFQ/RFP](#) deben contener lo siguiente:

1. Especificaciones, alcance del trabajo o requisitos técnicos de los bienes o servicios que se van a adquirir, que deben ser claros y precisos y no contener factores que restrinjan indebidamente la competencia.
2. Incluir cualquier requisito de marca o marcado de acuerdo con la adjudicación principal.
3. Si se adquieren bienes, se pedirá a los vendedores/proveedores que faciliten información sobre el origen y una certificación en la que conste que ninguno de los equipos ni ninguna de sus piezas han sido fabricados, producidos o ensamblados en un país prohibido o en tránsito por él.



4. Los criterios que se utilizarán para evaluar las ofertas, que no podrán modificarse una vez publicado el RFQ/RFP. El pliego de condiciones debe identificar todos los requisitos que deben cumplir los oferentes y todos los demás factores que se utilizarán para evaluar las ofertas o propuestas, y deben ser los mismos criterios que el Equipo de Adquisiciones utilice para evaluar a todos los licitadores. Los criterios de selección de un proveedor de bienes o servicios pueden ser el precio, la capacidad de entrega a tiempo, la calidad del producto, los resultados anteriores, si procede, etc. Pueden utilizarse clasificaciones ponderadas, pero si no se documenta ningún criterio de clasificación, el precio será el único determinante.

Si se utilizan criterios ponderados para la evaluación de las ofertas, el responsable de la contratación debe documentarlo y el Director de F&A o el Equipo de Cumplimiento deben aprobarlo. Debe establecerse la ponderación relativa de cada criterio y el peso relativo de los criterios técnicos frente a los financieros. El siguiente conjunto de criterios puede utilizarse para decidir la elección de los proveedores:

1. Precio
2. Calidad del bien/servicio (necesita justificación)
3. Disponibilidad de bienes/servicios en el plazo de entrega requerido
4. Servicios posventa, incluida la disponibilidad de piezas/suministros
5. Historial de prestaciones y servicios anteriores del licitador
6. Capacidad del licitador para prestar un servicio satisfactorio
7. Condiciones de pago
8. Garantía ofrecida
9. Capacidad para proporcionar muestras.
10. No está en la lista de partes excluidas de SAM.gov
11. Normas mínimas de rendimiento aceptables.
12. Características específicas de los artículos o servicios requeridos.
13. Debe incluir la siguiente declaración: *Cualquier licitador que considere que ha sido tratado injusta o injustamente, puede presentar una queja o protesta al Equipo de Cumplimiento de Partners of Americas en compliance@partners.net. Puede solicitar confidencialidad en su solicitud.*

El Equipo de Adquisiciones puede ponerse en contacto con licitadores potenciales y enviarles las RFQ/RFP, pero esto no exime de la obligación de anunciar públicamente la RFQ, a menos que se establezca una excepción. Si se publica información adicional, deberá ponerse a disposición de todos los licitadores. Como parte del RFQ/RFP debe establecer un proceso para que los licitadores potenciales puedan hacer preguntas. Todas las preguntas planteadas al POA y las respuestas deben distribuirse a todos los licitadores. El mejor mecanismo consiste en establecer una fecha límite para la presentación de las preguntas, de modo que todas las preguntas y respuestas puedan compartirse con todos los licitadores.

5.5.1 Licitadores restringidos RFQ/RFP

El Equipo de Adquisiciones puede ejecutar una [RFP](#) y una [RFQ](#) limitadas de alguna manera, por ejemplo, geográficamente. Las limitaciones deben documentarse y justificarse [en el memorando de selección de fuentes](#). Los licitadores potenciales deben proceder de la región geográfica más amplia posible.

5.6 Sexto paso: Publicidad

Los RFQ/RFP deben publicarse e identificar todos los factores de evaluación y su importancia relativa. Todas las propuestas competitivas deben distribuirse a través de anuncios públicos o listas de distribución de proveedores.

Las listas de distribución de proveedores suelen utilizarse cuando hay un número limitado de proveedores responsables en el mercado para ese bien o servicio concreto, cuando el Equipo de Adquisiciones espera que haya una competencia de precios adecuada entre los proveedores y cuando éstos competirán de forma independiente. Si se utiliza una lista de distribución de proveedores, el POA requiere que un mínimo de seis proveedores reciban la RFQ/RFP. Esto ayuda a garantizar que el POA obtendrá un mínimo de tres ofertas cualificadas. Si sólo hay un número limitado de proveedores en el mercado (por ejemplo, condiciones de mercado de oligopolio) y/o el Equipo de Adquisiciones no ha sido capaz de identificar de otra manera el número mínimo requerido de invitados a pesar de una adecuada investigación de mercado, esto debe estar claramente documentado y explicado en [el memorando de selección de fuentes](#).

La publicidad pública se utiliza a menudo para garantizar una competencia de precios y una transparencia adecuadas o cuando es una práctica habitual en ese sector. Las contrataciones que se anuncian públicamente deben publicarse en un medio de comunicación aceptable o en un sitio web. Los RFQ/RFP deben anunciarse o distribuirse según proceda, de forma que se obtengan las respuestas más beneficiosas en función de la naturaleza y las circunstancias del producto requerido, como anuncios en la radio local o regional, anuncios

en sitios web de otras organizaciones, en periódicos locales o regionales, o en revistas especializadas. Las ofertas deben hacerse públicas según el calendario requerido, como se indica a continuación:

Ministerio del Interior	
Valor estimado del contrato	Período contable requerido
\$250,000.00 - \$500,000.00	Mínimo cinco (5) días laborables
\$500,000+	Mínimo quince (15) días laborables

Oficina exterior	
Valor estimado del contrato	Período contable requerido
\$10,000.00 - \$50,000.00	Mínimo cinco (5) días laborables
\$50,000+	Mínimo quince (15) días laborables

El POA puede ampliar la publicidad, si es necesario, pero no debe prolongarse más de 30 días hábiles.

Existen excepciones aprobadas al requisito de publicidad:

- **Alojamiento:** puede realizarse mediante un estudio de mercado y documentando las opciones que cumplen los criterios del programa.
- **Tarifa aérea:** puede realizarse mediante un estudio de mercado y documentando las opciones que cumplen los criterios del programa. Si el billete de avión se compra con fondos del Gobierno de Estados Unidos, debe cumplir la Fly America Act.

5.7 Paso 7: Presentación de presupuestos/propuestas por escrito

Como mejor práctica, POA exige que todas las adquisiciones recojan un mínimo de tres presupuestos por escrito de proveedores cualificados. En ausencia de tres cotizaciones o propuestas, se debe preparar y presentar como parte de la documentación de la adquisición una justificación claramente documentada en [el memorando de selección de fuentes](#) que demuestre que se hicieron esfuerzos para obtener tres cotizaciones o propuestas. Bajo ninguna circunstancia el Equipo de Adquisiciones revelará información alguna sobre las ofertas a otros miembros del personal de POA o a personas ajenas a POA antes de la fecha de cierre de las ofertas.

POA permite la presentación en papel o en formato electrónico. Sin embargo, se prefieren las electrónicas. Todos los envíos deben cumplir los siguientes requisitos.

Para envíos en papel:

1. Todas las respuestas a las propuestas se sellarán, y serán recibidas y almacenadas por el Director de F&A, DCOP, VP/HO Director/COP/PD en un lugar seguro hasta que se lleve a cabo la evaluación. Las ofertas enviadas por correo electrónico a POA se abrirán al mismo tiempo que la apertura de las ofertas selladas y se imprimirán para el Equipo de Adquisiciones.
2. Estampe la fecha y hora de recepción de la(s) propuesta(s).
3. Las propuestas recibidas que no estén selladas deberán devolverse inmediatamente al vendedor para que las selle antes de que el proyecto pueda aceptarlas.

Para envíos electrónicos:

1. El equipo de contratación debe crear dos listas de distribución al inicio de una contratación. Para la creación de una nueva lista de distribución, el Equipo de Adquisiciones debe enviar un correo electrónico a FSI Strategies a support@fsistrategies.com con copia a la Directora Financiera, Debra Cooper a dcooper@partners.net con el título de la lista de distribución y los correos electrónicos que deben incluirse en la lista. Se creará una lista de distribución para preguntas, respuestas y otras comunicaciones con los licitadores, y la segunda para recibir las respuestas a la licitación. Consulte a continuación la configuración de la lista de distribución y los controles de acceso:

Ejemplo Nombre de la cuenta	Propósito	Controles de acceso
Procurement_PROJECTN AME@partners.net	Para enviar de forma anónima material de solicitud a los vendedores interesados, recibir o responder preguntas	Limitado al jefe de compras y/o a un número limitado de miembros del personal de Compras.
Submissions_PROJECTN AME@partners.net	Para recibir respuestas a las solicitudes	Limitado al director de F&A y al director de VP/HO/COP/PD. El jefe de compras y el personal técnico no deben tener acceso.

2. Los correos electrónicos protegidos y restringidos que contienen las ofertas/propuestas finales deben permanecer sin evaluar y las respuestas sin abrir hasta que haya transcurrido el plazo y se haya alcanzado una fecha establecida para la apertura de las respuestas. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ofertas, las ofertas definitivas podrán distribuirse a los miembros del comité de evaluación.

3. El equipo de contratación debe crear carpetas para cada solicitud y almacenar en ellas todos los correos electrónicos entrantes y salientes.

Si se recibe una oferta después de la fecha de cierre del RFQ/RFP, la oferta será descalificada a menos que se haga una excepción. Se pueden considerar excepciones, pero requerirán la aprobación del Equipo de Cumplimiento. Las ofertas recibidas y aceptadas después de la fecha de cierre deberán explicarse en una nota justificativa que se enviará al Equipo de Cumplimiento para su firma y aprobación final.

5.8 Octavo paso: Análisis de costes/precios y memorándum de negociación

Para todas las adquisiciones, incluidas las modificaciones de contrato, que superen el Umbral de Adquisición Simplificado (actualmente 250.000 USD), la POA debe realizar un análisis de costes o precios y documentar las negociaciones presupuestarias en un [Memorando de Negociación](#). La razonabilidad del precio es la determinación de que el precio total adjudicado es justo y razonable. El análisis de precios es el proceso de examinar y evaluar un precio propuesto sin evaluar sus elementos de coste por separado ni el beneficio propuesto. El análisis de costes proporciona una revisión y evaluación de los elementos separados del coste (por ejemplo, mano de obra, tarifas indirectas, otros costes directos, etc.) para determinar si el precio proyectado es justo y razonable basándose en los supuestos, y si el coste propuesto representa o no lo que debería ser el coste de la adjudicación asumiendo una economía y eficiencia razonables. Se entiende por coste razonable si el importe no supera el coste en que incurriría una persona prudente.

Para determinar un valor justo y razonable, la POA debe realizar estimaciones independientes antes de examinar las ofertas o propuestas y utilizarlas como punto de comparación durante las negociaciones presupuestarias. Para establecer un beneficio justo y razonable, hay que tener en cuenta la complejidad del trabajo a realizar, el riesgo asumido por el contratista, la inversión del contratista, el importe de la subcontratación, la calidad de su historial de resultados anteriores y los índices de beneficio de la industria en la zona geográfica circundante para trabajos similares. Los costes o precios basados en costes estimados para contratos con el Gobierno de EE.UU. sólo son admisibles en la medida en que los costes incurridos, o las estimaciones de costes incluidas en los precios negociados, serían admisibles en virtud [del 2 CFR 200](#), la adjudicación principal y, si se trata de un contrato federal, las FAR.

El análisis coste/precio puede realizarse mediante las siguientes técnicas:

1. *Comparación del precio/coste ofertado por el ganador aparente con otras propuestas recibidas.*
El Jefe de Adquisiciones creará una hoja de cálculo en la que se compararán los precios de todas



las cotizaciones/propuestas recibidas en respuesta a la convocatoria. Si el equipo de evaluación identificó un rango competitivo, muestre qué cotizaciones/propuestas están dentro del rango y explique por qué se seleccionó el rango. Si la oferta ganadora no es el precio más bajo del rango competitivo (o el precio más bajo de todos los precios si no había rango competitivo), entonces el memorando de selección de fuentes debe explicar en detalle por qué se seleccionó un precio más alto y qué beneficio recibirá POA del precio más alto. Para poder utilizar esta técnica, deben haberse recibido como mínimo tres presupuestos o propuestas. Cuando las propuestas incluyan precios separados para las partidas, el mismo análisis de los precios propuestos debe hacerse para los precios de las partidas principales. Es posible que el precio total global sea justo y razonable, pero que uno o más precios de las partidas estén sobrevalorados o infravalorados. El análisis de precios ayudará a detectar estos problemas.

2. *Comparación del precio/coste ofertado por el ganador con los precios pagados por el POA por compras iguales o similares.* Cree una hoja de cálculo o una tabla de precios históricos, e intente tener 3 o más precios para comparar. Los precios históricos deben ser para los mismos bienes o servicios, deben ser "recientes" (en general, no más de dos años) y deben tener los mismos términos o condiciones. Este método debe utilizarse cuando se reciban dos o menos presupuestos o propuestas. El precio del proveedor seleccionado debe situarse dentro de la horquilla histórica (teniendo en cuenta que el Jefe de Adquisiciones ha realizado ajustes por escalado) y el Jefe de Adquisiciones debe comentar y explicar la comparación en la nota. Si no entra dentro de la horquilla, el Responsable de Adquisiciones deberá utilizar otras técnicas de análisis o entablar conversaciones/negociaciones con el proveedor.
3. *Comparación del precio/coste ofertado por el ganador con listas de precios competitivas publicadas o precios de mercado publicados de productos básicos.* Este método se utiliza cuando el Responsable de Adquisiciones dispone de catálogos, otras listas de precios publicadas o ha investigado la información de mercado y tiene precios para comparar. Este método puede utilizarse cuando se cotizan o reciben dos o menos propuestas. Una vez recopilada(s) la(s) lista(s) de precios o el(los) precio(s) de mercado, el Jefe de Adquisiciones compara el(los) precio(s) actual(es) de las cotizaciones/propuestas con estos datos. Si la oferta/presupuesto está dentro del 10% del precio más bajo, puede considerarse razonable. Si no está dentro del 10% y no hay una razón obvia para la diferencia, el Jefe de Compras debe utilizar otras técnicas de análisis o entablar conversaciones/negociaciones con el proveedor.

4. *Comparación del precio/coste ofertado por el ganador con estimaciones independientes del coste del proyecto.* Si el precio ofertado no supera en más de un 10% la estimación del proyecto (una vez ajustados los beneficios u honorarios), el Jefe de Adquisiciones puede considerar que el precio ofertado es justo y razonable.
5. *Comparación del precio/coste ofertado por el aparente ganador con los precios obtenidos a través de un estudio de mercado.* Por estudio de mercado se entiende cualquier fuente abierta, información comercial o datos similares, siempre que no hayan sido producidos por el proveedor cuyo precio se está comparando. Algunas fuentes pueden ser búsquedas de proveedores en Internet, anuncios, periódicos, estudios de mercado realizados antes de la licitación, conferencias de proveedores, reuniones de asociaciones comerciales, etc.

El POA también debe documentar los esfuerzos y las negociaciones con el proveedor final para establecer el valor justo de mercado. Este análisis de costes y las negociaciones presupuestarias deben documentarse en un [memorando de negociación](#) firmado por el responsable de adquisiciones. La documentación también debe incluir copias de todos los justificantes del proceso de negociación.

5.9 Noveno paso: Comité de evaluación

Dependiendo del método de selección de fuentes, puede ser necesario un comité de evaluación. El Equipo de Adquisiciones deberá determinar si se necesita un comité de evaluación completo o sólo revisores técnicos. Consulte las orientaciones que figuran a continuación:

Recomendación del Comité de Evaluación	Comité de evaluación No recomendado
Métodos de <i>compensación</i> Se realiza una evaluación técnica individual y, a continuación, un comité conjunto determina cuál es la propuesta técnica mejor valorada. <u>Este método de selección de fuentes requiere un Comité de Evaluación.</u>	<i>Precio más bajo técnicamente</i> aceptable Cuando los criterios de aceptabilidad están adecuadamente definidos no debería ser necesario un comité y uno o dos evaluadores técnicamente cualificados pueden determinar si las propuestas "cumplen" o "no cumplen" los requisitos de aceptabilidad.

Los comités de evaluación son obligatorios cuando el método de selección de la fuente es un compromiso (mejor valor). Un comité de evaluación es opcional cuando el método de selección de la fuente es el precio más bajo técnicamente aceptable. Dependiendo del bien o servicio que se adquiera, el Equipo de

Adquisiciones puede recomendar un comité de evaluación en lugar de solo revisores técnicos para este método de selección de fuentes.

Si no se requiere un comité de evaluación, el Equipo de Adquisiciones determinará qué personal técnicamente cualificado podría revisar la matriz de ofertas y proporcionar información técnica sobre si las ofertas cumplen las especificaciones o el alcance del trabajo descrito en la convocatoria. Un mínimo de dos revisores deben completar la matriz de evaluación y firmarla. Todos los evaluadores deben firmar un [formulario de Conflicto de Intereses y Declaración de Confidencialidad](#) antes de participar en la evaluación, confirmando que no tienen ningún conflicto de intereses con la contratación.

Si se requiere un comité de evaluación, el Equipo de Adquisiciones identificará a los posibles miembros del comité de evaluación. Se formará un comité en función del valor y la complejidad de la contratación, o cuando deba evaluarse la calidad de una propuesta técnica. El comité de evaluación puede ser mínimo, compuesto por tres miembros del equipo, o más amplio, con cinco (5) miembros que se reúnan para revisar y evaluar los documentos de licitación. Todos los miembros del comité de evaluación deberán firmar un [formulario de conflicto de intereses y declaración de confidencialidad](#) antes de participar en el comité de evaluación, confirmando que no tienen ningún conflicto de intereses con la contratación. El comité de evaluación incluirá al menos una persona de un área administrativa del programa, una del Departamento Financiero, una del equipo programático que solicita los bienes o servicios y un miembro del Equipo de Adquisiciones como observador sin voz ni voto. La selección del comité de evaluación deberá seguir las siguientes pautas:

- **Presidente sin derecho a voto (1):** Responsable de adquisiciones o VP/Director de OP/COP/PD.
- **Miembros de evaluación Un mínimo de tres (3) miembros:** El comité de evaluación del POA estará compuesto por representantes del programa y de la dirección que actuarán como revisores técnicos o financieros cualificados.
 - Al menos dos de los miembros del comité deben poseer conocimientos técnicos pertinentes y cualificados.
 - Uno de los miembros del comité debería ser un miembro del equipo financiero para asesorar sobre cuestiones de costes y ayudar a determinar si los precios son razonables y realistas.

- En el caso de las subvenciones en las que el beneficiario contribuya con una parte de los costes, éste podría formar parte del comité de evaluación.

Cada miembro es responsable de hacer su parte para garantizar que el proceso sea imparcial, justo y conforme a las políticas y procedimientos de POA. Si se prevén varias adquisiciones en la misma área técnica y región, los miembros del comité deberán rotar siempre que sea posible y factible para evitar tener un comité idéntico.

Antes de una reunión del comité de evaluación, el responsable de la contratación deberá hacer lo siguiente:

1. Asegurarse de que todos los miembros del comité de evaluación/selección hayan firmado y fechado el [formulario de Conflicto de Intereses y Declaración de Confidencialidad](#), en el que se certifica que la persona no tiene ninguna relación que pueda afectar a su evaluación imparcial y objetiva.
2. Impartir formación sobre funciones y responsabilidades a los nuevos evaluadores antes de que participen en un proceso de evaluación o selección. La formación aborda el conflicto de intereses, el proceso de evaluación conforme, los criterios de evaluación/selección y cualquier otra cuestión pertinente.
3. Asegurarse de que los miembros comprenden correctamente los procedimientos de tramitación de las ofertas, la información que contienen y pueden participar en el comité de evaluación de forma objetiva e imparcial.
4. Informe a los miembros de que no pueden compartir copias de la oferta, los nombres de los licitadores ni ninguna información relacionada con la evaluación con nadie ni entre ellos.
5. Distribuya el procedimiento para realizar la evaluación según el método de selección de fuentes. Es importante disponer de directrices claras para evaluar los presupuestos o propuestas, a fin de garantizar que los miembros del comité evalúan cada oferta con la misma metodología de puntuación.

Una vez completados los pasos anteriores, el comité de evaluación en pleno se reunirá para:

1. Confirmar que todos los miembros han firmado [el formulario de conflicto de intereses y declaración de confidencialidad](#).
2. Revisar las instrucciones de la licitación, los criterios de evaluación y las directrices para la puntuación

3. Revisar las especificaciones del bien o servicio y el método de selección de fuentes.
4. Examinar y evaluar las ofertas
5. Firmar la matriz de evaluación final
6. Redactar y aprobar el memorándum de selección de fuentes

Si el proveedor seleccionado no puede proporcionar los bienes o servicios necesarios, el comité de evaluación debe reunirse de nuevo para revisar su selección y determinar si un segundo proveedor es aceptable.

5.10 Paso diez: Matriz de evaluación

Debe existir una [matriz](#) o método [escrito](#) para realizar las evaluaciones técnicas. Todas las decisiones de evaluación y adjudicación se tomarán de conformidad con el método de selección de fuentes respectivo indicado en el pliego de condiciones. Todos los licitadores serán examinados para determinar si su oferta técnica cumple los términos del RFQ/RFP. Si la oferta no cumple, será rechazada. El resto de licitadores que hayan cumplido los términos del RFQ/RFP serán clasificados de acuerdo con los criterios identificados en el RFQ/RFP. Debe crearse una tabla comparativa utilizando la [plantilla](#) adecuada [para el método de selección de fuentes](#). **No deben tenerse en cuenta factores de evaluación adicionales introducidos durante la evaluación. Todos los criterios de evaluación deben indicarse claramente en la RFP/RFQ.** La [matriz de evaluación final](#) debe proponer su mejor licitador recomendado y ser firmada por todos los miembros del comité y aprobada por el VP/Director de Operaciones/COP/PD.

5.11 Paso once: Nota de selección de fuentes

El memorando de selección de fuentes es el resumen del paquete de contratación y guía al revisor a través del proceso de contratación y los fundamentos de la selección. El Equipo de Adquisiciones debe preparar un memorando de selección de proveedores que incluya un resumen de los proveedores examinados, explique los motivos de la selección del proveedor y enumere el precio final. Consulte [las plantillas de memorandos de selección de proveedores](#). Cada memorando de selección de proveedores debe incluir lo siguiente (según proceda, para cada método de adquisición):

- Antecedentes de la contratación - si es necesario
- Resumen de los requisitos del producto o servicio
- Base para la adjudicación (precio más bajo, técnicamente aceptable, mejor valor, etc.), que debe coincidir exactamente con los criterios de selección descritos en el RFQ/RFP. Especifique, por ejemplo, que "el proveedor ha ofrecido el precio más bajo" o, si se han tenido en cuenta factores



distintos del precio más bajo, facilite una explicación detallada, como la calidad, las existencias, el plazo de entrega, etc.

- Miembros del comité de evaluación
- Matriz de evaluación - cuadro comparativo con toda la información pertinente de la oferta
- Si se han recibido menos de tres presupuestos o propuestas, debe indicarse la razón por la que la respuesta ha sido limitada
- Narrativa del proceso de determinación/razones para la selección y compensación
- Declaración de decisión sobre la selección final del proveedor
- Declaración confirmando que el precio es razonable.
 - El Equipo del Programa tendrá que realizar un análisis de precios de manera formal o informal. El análisis de precios es una parte crítica y necesaria del proceso de contratación para garantizar que el precio adjudicado sea justo y razonable. El análisis de precios es el proceso de examinar y evaluar un precio propuesto sin evaluar sus elementos de coste por separado ni los beneficios propuestos.
- Declaración confirmando que el vendedor es considerado responsable.
 - El Jefe de Adquisiciones tendrá que llevar a cabo una determinación de la responsabilidad del proveedor seleccionado. Esta determinación se realiza mediante uno o más de los siguientes factores según sea relevante para la adquisición:
 - El vendedor no está incluido en ninguna lista de partes restringidas.
 - El vendedor tiene un historial satisfactorio de integridad y ética empresarial.
 - El vendedor posee las licencias comerciales pertinentes expedidas por el Gobierno del país anfitrión, según proceda.
 - El proveedor posee la capacidad de cumplir con el calendario de entrega o ejecución exigido.
 - El vendedor dispone de recursos financieros suficientes para ejecutar el contrato
 - El vendedor dispone del equipo técnico y las instalaciones necesarios, o de la capacidad para obtenerlos, según proceda.
- Si el precio final difiere en más de un 10% del valor estimado originalmente en el PRF, incluya una explicación de la variación.

El paquete estándar de documentos necesarios para la aprobación de la contratación se presenta al revisor pertinente junto con el memorando de selección de fuentes. La nota debe ir firmada por el responsable de adquisiciones y aprobada por el VP/Director de Operaciones/COP/PD.

En el caso de las contrataciones con un único proveedor, el memorando de selección de proveedores debe incluir lo siguiente:

1. Razón que justifique la exención de la competencia abierta de conformidad con [2 CFR 200.320\(c\)\(1\)](#).
2. Explicación/justificación de por qué sólo una fuente conocida puede suministrar el bien o servicio.
3. Naturaleza y/o descripción del bien/servicio que se aprueba.
4. La determinación de que el coste previsto será justo y razonable.
5. Breve declaración sobre cómo el proyecto determinó que el proveedor es responsable.

Consulte la [plantilla de memorando de fuente única](#). El memorando de fuente única debe estar firmado por el VP/Director de HO/COP/PD y aprobado por el Equipo de Cumplimiento de HO.

5.12 Paso doce: Verificación de la conformidad

Ningún receptor de fondos federales debe realizar transacciones o negocios con personas o entidades que tengan una exclusión activa en las siguientes bases de datos:

1. Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) (www.sam.gov);
2. [por la OFAC Nacionales específicamente designados y personas bloqueadas](#)
3. [Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas](#)

Para cumplir este requisito, todas las contrataciones deben comprobarse antes de la firma de un contrato y/o del pago (si no se requiere contrato) en [la plataforma Visual Compliance](#). Esta plataforma busca en las tres bases de datos mencionadas y en otras. La prueba de que se ha realizado la comprobación de conformidad visual debe conservarse y guardarse junto con la prueba del pago, antes de desembolsar los fondos al beneficiario. La comprobación de conformidad visual debe efectuarse, como mínimo, una vez al año (de enero a diciembre) antes del primer pago del año para cumplir la normativa.

5.12.1 Identificador único de entidad

Se aplica únicamente a las subvenciones, subcontratos y subdonaciones. Para ser elegible, un subreceptor/subcontratista debe tener un número de identificador único de entidad (UEI) activo antes de firmar un acuerdo de subvención/subcontrato/subvención. Las solicitudes son gratuitas y se realizan a través

de System of Award Management (SAM) (www.sam.gov). Las instrucciones sobre el proceso UEI pueden encontrarse [aquí](#).

5.13 Paso trece: Contrato formal y portada

Las compras pequeñas, las propuestas competitivas y las adquisiciones de fuente única que superen el umbral de microcompra requieren un contrato o acuerdo formal con el proveedor. Consulte la [tabla de acuerdos](#) y el [diagrama de flujo de acuerdos](#) para seleccionar el tipo de contrato adecuado. [Las plantillas de todos los contratos por país se encuentran aquí](#).

Antes de suscribir un contrato o acuerdo en nombre de POA, el vicepresidente, el director de la oficina en el país, el director de la oficina en el país o el director de la oficina en el país, según proceda, deberán firmar una hoja de presentación con [arreglo a la política de delegación de autoridad](#). El Presidente y Director Ejecutivo firmará las hojas de presentación que excedan la autoridad delegada del Vicepresidente o Director de la Oficina Nacional. Una vez que la hoja de presentación haya sido firmada por el VP/Director de OP/COP/PD, se enviará a contracts@partners.net para su revisión, seguimiento y posibles requisitos de información. Una vez aprobada por el Departamento de Contratos, la portada se enviará al Equipo de Cumplimiento para que revise la documentación de las adquisiciones. Si es necesario, el último paso de la portada será la firma del Presidente y Director General.

Todo el personal debe cumplimentar el contrato y la portada directamente en [PandaDoc](#).

5.13.1 Premios de cuantía fija

El valor de las adjudicaciones de importe fijo (consultores, órdenes de compra, subcontratos, subconcesiones y subcontratos) debe determinarse al inicio y no debe modificarse a menos que se produzca un cambio en uno de los siguientes aspectos:

1. Alcance del trabajo
 - a. Entregas adicionales o inferiores a las especificadas en el acuerdo original.
 - b. Una parte distinta del contratista impone una nueva secuencia de trabajo al contratista.
 - c. El trabajo es detenido, perturbado, acelerado o interrumpido por una parte distinta del contratista.
2. Precio - Ampliación o reducción de actividades
3. Tiempo - retrasos

Las modificaciones deben realizarse con antelación, no a posteriori, y cualquier desviación o circunstancia excepcional debe justificarse y documentarse. El Equipo del Programa puede ofrecer un pago a plazos por los servicios iniciales o un pago por un primer entregable sencillo pero definido. Para garantizar la presentación de todos los entregables, el último entregable debe ser como mínimo el 10% de la adjudicación, aunque se recomienda una cantidad superior.

El Equipo del Programa debe consultar con el Equipo de Cumplimiento cuando se enfrente a retos de gestión posteriores a la adjudicación, como incumplimiento, acciones correctivas, disputas o posibles rescisiones.

5.14 Paso catorce: Formulario de solicitud de pago

Para que el departamento financiero pueda procesar los pagos a un proveedor, es necesaria la aprobación del VP/Director de HO/COP/PD. Para HO, el proceso de aprobación se realizará en [bill.com](#). El personal de HO debe consultar [el material de formación sobre bill.com](#). Para el FO, el proceso de aprobación se completará a través de un [formulario de solicitud de pago en PandaDoc](#). Los formularios de solicitud de pago se aplican a todas las compras realizadas desde cualquier cuenta bancaria POA, cuenta Airtm, cuenta PayPal o Western Union. El formulario de solicitud de pago no se aplica a las compras realizadas con la caja chica o cualquier tarjeta de crédito corporativa. Para los reembolsos de viajes, el personal de campo seguirá utilizando [Replicon](#) para presentar la solicitud de reembolso, por lo tanto, no requieren un formulario de solicitud de pago.

En [PandaDoc](#), el solicitante de pago debe iniciar el [formulario de solicitud de pago](#). El formulario debe ser enviado al VP/HO Director/COP/PD para su aprobación. Una vez aprobado, el formulario se enviará al Departamento Financiero para su auditoría y procesamiento. El Director de F&A sólo efectuará pagos sobre comprobantes de gastos que hayan sido plenamente aprobados e incluyan toda la documentación justificativa necesaria. El Director de F&A debe verificar y cotejar la factura del proveedor, la documentación justificativa, el expediente de adquisición y la solicitud de pago firmada. Aunque POA está normalmente exento de impuestos, si POA debe retener impuestos en determinadas situaciones, el departamento financiero será responsable de retener los impuestos y remitir el pago a las autoridades fiscales correspondientes. Todos los pagos deben realizarse de acuerdo con los términos contractuales entre el POA y el proveedor, y las políticas financieras del POA.

El personal de la oficina de enlace deberá cumplimentar el formulario de solicitud de pago, adjuntar una factura, una copia del contrato, un control de conformidad visual y el resto de la documentación justificativa

necesaria. Consulte la [lista de comprobación de](#) la documentación justificativa para ver la lista de documentación necesaria para cada tipo de pago. Estos documentos requeridos deben cargarse en PandaDoc. Una vez aprobado, PandaDoc creará un único archivo PDF con la solicitud de pago y toda la documentación justificativa.

Es importante que la factura o el recibo sean creados por el proveedor, no por POA. Debe incluir proveedor, fecha, importe, artículo y cantidad. Todas las facturas deben llevar el sello "Pagado" y la fecha de pago escrita o adjuntar el pago por transferencia bancaria. Los proveedores tienen a su disposición modelos de facturas, si los necesitan.

5.15 Paso quince: Certificación de recepción de bienes o servicios

El proceso de adquisición no puede completarse sin la certificación de que los bienes y servicios adquiridos se han recibido en su totalidad a satisfacción de POA, en particular, a satisfacción de la solicitud. El procedimiento de recepción de bienes y servicios es importante para garantizar que los proveedores han cumplido sus obligaciones. Una vez que el POA haya certificado que los bienes y servicios se han recibido a su entera satisfacción, podrá procederse al pago.

En el caso de los servicios, la certificación de recepción se realiza cuando el supervisor del contrato firma la factura del proveedor. Al firmar la factura, el supervisor del contrato confirma que los servicios se han prestado de acuerdo con los requisitos del POA y que se han presentado y aprobado todos los entregables requeridos.

En el caso de los bienes, el solicitante original del programa, o la persona que éste designe, es responsable de recibir, inspeccionar y aceptar los bienes o servicios solicitados, y de garantizar que los bienes o servicios se ajustan a lo establecido en la orden de compra, el subcontrato o los requisitos de adquisición. El equipo del programa debe preparar un "recibo de entrega de bienes". En el momento de la entrega, el equipo del programa facilitará la recepción y comprobación de los bienes, donde la persona que los reciba deberá firmar las notas de entrega o cualquier otro documento durante la entrega. El albarán de entrega de mercancías se cumplimentará en la [plantilla de PandaDoc](#). El equipo del programa, o la persona que éste designe, se asegurará de que las mercancías se cotejen con los contratos, cartas de porte, facturas o albaranes. Al firmar el recibo de entrega de mercancías, el equipo del programa o su designado certifican lo siguiente: el departamento solicitante, y no la oficina de adquisiciones, ha realizado una comprobación física, y cualquier diferencia entre los documentos y las comprobaciones físicas se anota y se comunica al Equipo de Adquisiciones para que tome las medidas oportunas.

6. Métodos de selección de fuentes

Al inicio de cualquier proceso de contratación, el responsable de la contratación debe seleccionar los métodos de selección de fuentes (SSM) adecuados y útiles en función del tipo de licitación que vaya a utilizar para adquirir bienes y servicios. A continuación se indican las cuatro opciones de SSM:

Source Selection Methods	
Source Selection Method	Characteristics of requirements
Simplified	Very well-defined specifications.
	Procurement operational suppliers or services required on recurring basis.
Lowest Price Technically Acceptable	Complex or technical solutions is not required.
	Establish the minimum technical criteria to be acceptable
Trade Off (Best Value)	Complex services or goods.
	Comprehensive or innovative technical solutions is required.
	Establish the rating system for the technical factors (support, warranty).
Sole Source	Only one provider can offer good or service
	Must meet requirements of 2 CFR 200.320(c)(1)

6.1 Simplificación

El método simplificado debe utilizarse para los suministros y servicios básicos que son recurrentes y están bien definidos. En este método, el precio es el factor más importante. Debe seleccionarse el proveedor que ofrezca el bien o servicio al precio más bajo. Para bienes estandarizados "listos para usar" (como generadores, material de oficina, etc.) o bienes/servicios con especificaciones/requisitos bien definidos o cuando no se requiere una solución técnica. Puede utilizarse para adquirir suministros o servicios operativos que se requieren de forma recurrente. La comunicación/discusión con los licitadores sólo puede aclarar detalles administrativos menores. Normalmente no se recurre a la negociación en este método.

6.2 Precio más bajo técnicamente aceptable

El método del precio más bajo técnicamente aceptable (LPTA) debe utilizarse para bienes y servicios bien definidos, que no requieran soluciones complejas o detalladas/innovadoras, y en los que puedan establecerse criterios claros para que un presupuesto sea válido. El vendedor no debe proponer cuál es la solución técnica o qué producto es el mejor para cumplir un objetivo, sino que se limita a examinar los requisitos y proponer una oferta de precio. Los requisitos técnicos mínimos pueden incluir, entre otros, los siguientes: uso, tarifa, tamaño, rendimiento, capacidad del dispositivo, etc. Suele utilizarse para servicios contables/tributarios, compra de vehículos, ordenadores portátiles, otros aparatos electrónicos, etc. Con este método, el responsable de la contratación determina los criterios técnicos mínimos para que un presupuesto sea aceptable a efectos programáticos. Los requisitos técnicos mínimos pueden incluir, entre otros, la

calidad de los bienes/servicios, la disponibilidad de los bienes/servicios en el plazo de entrega requerido, los servicios posventa (incluida la disponibilidad de piezas/suministros), los antecedentes de rendimiento y servicio del licitador (número de años de experiencia), la garantía ofrecida, la fabricación en EE.UU., características específicas y no ser un proveedor restringido. Los requisitos técnicos mínimos deben ser necesarios para el programa, no deben restringir las ofertas en función de la marca (deben permitir productos iguales) y no deben imponer requisitos poco razonables a los proveedores para excluir intencionadamente a otros proveedores cualificados. Una vez que un proveedor ha cumplido los requisitos mínimos, la selección se basa en el licitador con el precio más bajo. Los vendedores que no cumplan los requisitos mínimos quedan excluidos. Se pueden llevar a cabo discusiones o negociaciones con todos los oferentes que se encuentren dentro del rango competitivo. Las discusiones deben adaptarse a la propuesta de cada oferente con el objetivo principal de maximizar la capacidad del proyecto para obtener si el vendedor puede cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

6.3 Trade-Off (Mejor valor)

El método de compensación o de mejor valor se utiliza para requisitos menos definitivos, bienes o servicios técnicos complejos, completos o innovadores. Se utiliza cuando otros factores distintos del coste/precio son más importantes o igual de importantes. En otras palabras, cuando la importancia del enfoque técnico o de otros factores distintos del coste/precio supera las ventajas de seleccionar a un proveedor basándose únicamente en el coste más bajo. Suele utilizarse cuando está justificada la presentación de una propuesta técnica por separado y es conveniente llevar a cabo negociaciones sobre la solución técnica y las actividades propuestas, el plazo de entrega y otros factores técnicos antes de la adjudicación. El uso típico incluye encuestas, estudios, evaluaciones, subcontrataciones, subvenciones, consultores para materiales técnicos o formación, etc. Con este método, el responsable de la contratación debe desarrollar un sistema de calificación ponderado sobre 100 puntos, con el que se evalúa a todos los proveedores. El anuncio de licitación debe identificar todos los requisitos que deben cumplir los oferentes y todos los demás factores que se utilizarán para evaluar las ofertas o propuestas. Los criterios de selección de un proveedor de bienes o servicios pueden ser el precio, la capacidad de entrega a tiempo, la calidad del producto, los resultados anteriores, si procede, etc. Si se utilizan criterios ponderados para la evaluación de las ofertas, el responsable de la contratación debe documentarlo y el Director de F&A o el Equipo de Cumplimiento deben aprobarlo. Debe establecerse la ponderación relativa de cada criterio y el peso relativo de los criterios técnicos frente a los financieros. Con este método, todos los proveedores se evalúan en función de los criterios ponderados y se selecciona al proveedor con el valor más alto de 100 puntos.

9.1 Fuente única

Fuente única significa que sólo un proveedor es capaz de proporcionar el bien o servicio necesario tras realizar un estudio de mercado. Deberá aportarse documentación y justificación de conformidad con [2 CFR 200.320I\(1\)](#). Para más información, consulte [el apartado 7.4 Propuestas no competitivas](#).

7. Tipos y métodos de contratación

POA ha establecido normas por las que los proyectos garantizan una competencia adecuada, basadas en umbrales de contratación. Como tal, cada uno de los siguientes umbrales de valor de contratación tiene un conjunto único de procesos, que aumenta en complejidad a medida que aumenta el valor. El POA debe utilizar la siguiente matriz para determinar el tipo y el método de contratación necesarios. Una vez identificado el método adecuado, diríjase a la sección correspondiente al tipo de adquisición y al proceso paso a paso indicado en la sección siguiente. Para la conversión de moneda local a USD, el tipo de cambio del día [de](#) creación [del PRF](#) debe servir como importe oficial en USD a utilizar para el método de adquisición, incluso si el tipo de cambio fluctúa en el futuro. Las nuevas adquisiciones no pueden utilizar un proceso de adquisición anterior que ya se haya completado.

Las adjudicaciones de contratos POA se diferencian por el valor estimado del contrato. Las adquisiciones más pequeñas tienen menos requisitos y pueden completarse en pocos días. Las adquisiciones de mayor envergadura requieren planificación, ya que pueden llevar semanas.

La falta de planificación del proceso de contratación nunca es una razón aceptable para eludir los requisitos de competencia. Del mismo modo, HO no puede firmar contratos en nombre de FO para evitar los requisitos de competencia. La oficina que gestionará, supervisará y pagará al proveedor debe ser la misma oficina (ya sea FO u HO) que firma el contrato y sigue los umbrales apropiados a continuación.

Umbrales del Ministerio del Interior					
<i>Tipo de adquisición</i>	<i>Importe en USD</i>	<i>Método de adquisición</i>	<i>Contrato obligatorio</i>	<i>Método de selección de fuentes</i>	<i>Tipo de licitación</i>



<u>Microcompras</u>	\$0 - \$10,000.00	No es necesaria una contratación pública formal	No	Precio más bajo	Ninguno
<u>Pequeñas compras</u>	\$10,000.01 - \$249,999.99	Formulario de solicitud de compra, 3 presupuestos, matriz/evaluación de presupuestos y nota de selección	Sí	Simplificado (significa que el factor más importante es el precio) o Precio más bajo técnicamente aceptable o Trade Off (Mejor valor)	RFQ o RFP
<u>Propuestas competitivas</u>	\$250,000.00+	Directrices de referencia para una contratación pública completa y abierta	Sí	Precio más bajo técnicamente aceptable o compensación (mejor valor)	RFQ o RFP
<u>Propuestas no competitivas</u>	Sin límite	Memorándum justificativo del motivo de la selección	Sólo si supera los 10.000	Fuente única	Ninguno

Oficina exterior Umbral					
<i>Tipo de adquisición</i>	<i>Importe en USD</i>	<i>Método de adquisición</i>	<i>Contrato obligatorio</i>	<i>Método de selección de fuentes</i>	<i>Tipo de licitación</i>
<u>Microcompras</u>	\$0 - \$2,500.00	No es necesaria una contratación pública formal	No	Precio más bajo	Ninguno
<u>Pequeñas compras</u>	\$2,500.01 - \$9,999.99	Formulario de solicitud de compra, 3 presupuestos, matriz/evaluación de presupuestos y nota de selección	Sí	Simplificado (significa que el factor más importante es el precio) o Precio más bajo técnicamente aceptable o Trade Off (Mejor valor)	RFQ o RFP
<u>Propuestas competitivas</u>	\$10,000.00+	Directrices de referencia para una contratación pública completa y abierta	Sí	Precio más bajo técnicamente aceptable o compensación (mejor valor)	RFQ o RFP
<u>Propuestas no competitivas</u>	Sin límite	Memo justificativo sobre el motivo de la fuente única	Sólo si supera los 2.500	Fuente única	Ninguno

7.1 Microcompra

De acuerdo con [2 CFR 200.67](#), se entiende por microcompra una compra de suministros o servicios mediante procedimientos de adquisición simplificados, por un importe total que no supere el umbral de microcompra. El procedimiento de microcompra se utiliza para agilizar la realización de transacciones de compras de menor cuantía y minimizar la carga administrativa y los costes asociados. Para los artículos adquiridos en o por debajo de los umbrales enumerados anteriormente, POA permite un proceso de adquisición simplificado. Las microcompras pueden adjudicarse sin solicitar ofertas competitivas si el POA considera que el precio es "justo y razonable", el proveedor es responsable y está documentado. No se permite dividir las adquisiciones para mantenerse dentro del umbral de microcompra y evitar los requisitos de competencia. Las microcompras deben distribuirse equitativamente entre los proveedores cualificados en la medida de lo posible. Las microcompras deben seguir el proceso normal de revisión. Para todas las microcompras debe haber una prueba clara de la diligencia debida llevada a cabo sobre el contratista para

garantizar que no está suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de EE.UU. o en una lista de personas bloqueadas. Para cumplir este requisito, el personal debe comprobar a los proveedores en Visual Compliance. Las microcompras no requieren un contrato o acuerdo formal.

7.1.1 Proceso de microcompra y lista de comprobación

Una vez acordada la microcompra, el Equipo de Adquisiciones puede iniciar un estudio de mercado para determinar la fuente del mejor precio. La determinación del precio de mercado puede hacerse acudiendo a los proveedores y obteniendo la mejor opción de precio; tres proveedores es un buen objetivo. Cualquier nota o estudio de precios debe conservarse junto con la compra (si está disponible). El equipo de compras puede adquirir inmediatamente el artículo una vez que se haya determinado el mejor precio. Deben obtener un recibo de este gasto en el momento de la venta. El Equipo de Cumplimiento de la POA se reserva el derecho de realizar comprobaciones de precios independientes para asegurarse de que obtenemos los mejores precios.

Pasos	Tarea y documentación
1	El equipo del programa identifica la necesidad de un bien o servicio por debajo del umbral de microcompra.*
2	El Equipo de Adquisiciones realiza estudios de mercado para identificar a los proveedores adecuados y revisa los precios. <i>Documentación: Deben conservarse todas las notas o investigaciones sobre precios (si están disponibles).</i>
3	Compruebe que el proveedor no está excluido en Visual Compliance . <i>Documentación: Conserve el PDF de los resultados de la búsqueda.</i>
4	Aprobación del donante para bienes restringidos.
5	Preparar el formulario de solicitud de pago con la factura y obtener las aprobaciones. <i>Documentación: solicitud de pago y factura.</i>
6	Obtenga el recibo/prueba de compra. <i>Documentación: Recibo/factura pagada.</i>
7	Recibir bienes/servicios.
8	Conserve y archive la documentación justificativa.

*Para los artículos donados o restringidos, debe obtenerse la aprobación previa a la compra.

Elementos de la lista de control para **microcontrataciones** (por orden cronológico):

- ☐ Notas o investigación sobre la comparación de precios (si está disponible)
- ☐ Control [visual de conformidad](#)
- ☐ [Formulario de solicitud de pago](#) y factura aprobados
- ☐ Recibo/justificante de pago

Situaciones especiales

- ☐ Aprobación del donante y/o dispensa para bienes restringidos
- ☐ Aprobación del SGA para las subcontrataciones/subvenciones

7.2 Pequeñas compras

Las pequeñas compras son aquellas valoradas por encima del umbral de microcompra pero por debajo del umbral de propuestas de concurso de POA. Las adquisiciones mediante procedimientos de pequeñas compras son aquellos métodos de adquisición relativamente sencillos e informales para obtener servicios, suministros u otros bienes. Para una adquisición de pequeña cuantía, debe obtenerse un PRF y un mínimo de tres (3) cotizaciones de precios/tarifas de fuentes cualificadas, que servirán de base para la selección del proveedor antes de efectuar la compra. El Equipo de Adquisiciones deberá documentar la metodología y los resultados de la investigación de mercado, así como la justificación de por qué y cómo se seleccionaron los tres (o más) proveedores para proporcionar cotizaciones. Si el Equipo de Adquisiciones intenta obtener tres cotizaciones, pero se reciben menos de tres cotizaciones, el Equipo de Adquisiciones debe documentar los esfuerzos realizados para obtener tres cotizaciones y la razón por la cual no se recibieron otras.

La documentación debe presentarse por escrito por parte de los proveedores y puede incluir presupuestos por escrito, presupuestos por correo electrónico, capturas de pantalla de sitios web, copias de listas de precios publicadas, precios anunciados en revistas o periódicos establecidos, etc. POA debe seleccionar un proveedor responsable que ofrezca el producto o servicio por el precio más bajo y cumpla las especificaciones requeridas (en contraposición a las especificaciones deseadas). Las decisiones de adjudicación se toman en función del mejor valor para el proyecto, teniendo en cuenta el precio. Cuando no se elige al proveedor con el precio más bajo, el Equipo de Adquisiciones debe documentar por qué un factor no relacionado con el precio era más importante que el precio.

No está permitido dividir las adquisiciones para mantenerlas dentro del umbral de compras pequeñas y evitar más requisitos de competencia. La POA audita anualmente los registros de adquisiciones para asegurarse de que los pedidos no se dividen para permitir su adquisición mediante un método menos restrictivo. Las compras pequeñas deben seguir el proceso normal de revisión. Para todas las compras pequeñas debe haber una prueba clara de la diligencia debida llevada a cabo con el contratista para

garantizar que no está suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de EE.UU. o en una lista de personas bloqueadas. Para cumplir este requisito, el personal debe comprobar a los proveedores en Visual Compliance. Las compras pequeñas requieren un contrato o acuerdo formal con el proveedor. Consulte la [tabla de acuerdos](#) y el [diagrama de flujo de acuerdos](#) para seleccionar el tipo de contrato adecuado. Las plantillas de todos los contratos pueden encontrarse [aquí](#).

7.2.1 Proceso y lista de comprobación de pequeñas compras

Una vez aprobado el PRF, el Equipo de Adquisiciones busca posibles proveedores responsables. Como mínimo, se pide a tres proveedores que presenten un presupuesto o una propuesta. El Equipo de Adquisiciones proporciona a cada proveedor por escrito la misma descripción de los requisitos de adquisición y los criterios para la selección de proveedores. En el momento de enviar la solicitud a los proveedores, el Equipo de Adquisiciones debe determinar el método de selección de proveedores adecuado. Dependiendo del bien o servicio que se vaya a adquirir, el método puede ser simplificado (lo que significa que el precio es lo más importante), el precio más bajo técnicamente aceptable, o de compensación (mejor valor). Una vez determinado el método de selección, éste no puede modificarse. Si se opta por un método de selección de fuentes basado en el mejor valor, se puede utilizar el siguiente conjunto de criterios para decidir la elección de los proveedores, manteniendo al mismo tiempo las normas de competencia: precio, calidad de los bienes/servicios, disponibilidad de los bienes/servicios en el plazo de entrega requerido, servicios posventa, incluida la disponibilidad de piezas/suministros, historial de rendimiento y servicio del licitador, capacidad del licitador para prestar un servicio satisfactorio en este caso, condiciones de pago, garantía ofrecida, capacidad para proporcionar muestras, y otros.

Después de que el Equipo de Adquisiciones reciba los presupuestos por escrito, deberá preparar una [matriz de comparación de evaluación](#). El Equipo de Adquisiciones debe utilizar los mismos criterios de evaluación proporcionados a los proveedores que figuran en la matriz de comparación de ofertas. Una vez que el Equipo de Adquisiciones haya completado la matriz, todos los miembros del equipo deberán firmarla, fecharla y añadir los títulos de los cargos. El último paso consiste en preparar un memorando de selección de fuentes que incluya un resumen de los proveedores examinados, explique los motivos de la selección y enumere el precio final. Especifique, por ejemplo, que "el proveedor ofreció el precio más bajo" o, si hubo otros factores aparte del precio más bajo, dé una explicación detallada, como la calidad, las existencias, el plazo de entrega, etc. Si se obtuvieron menos de tres presupuestos, también deben incluirse en esta nota los motivos. Si el precio final difiere significativamente (más del 10%) del valor estimado originalmente en el PRF, incluya una explicación.



Pasos	Tarea y documentación
1	Preparar el PRF y obtener las aprobaciones. <i>Documentación: PRF firmado</i>
2	El Equipo de Adquisiciones realiza estudios de mercado para identificar a los proveedores adecuados y revisa los precios. El Equipo de Adquisiciones se dirige a los proveedores y obtiene presupuestos por escrito. <i>Documentación: Estudio de mercado y tres presupuestos.</i>
3	Preparar una matriz de evaluación con indicación del ganador. <i>Documentación: Matriz de evaluación firmada.</i>
4	Preparar un memorándum de selección de fuentes firmado por el Jefe de Adquisiciones y aprobado por el Director de VP/HO/COP/PD. <i>Documentación: Nota de selección de fuentes.</i>
5	Compruebe que el proveedor no está excluido en Visual Compliance . <i>Documentación: Conserve el PDF de los resultados de la búsqueda.</i>
6	Firme el contrato y la hoja de presentación correspondientes. <i>Documentación: Contrato totalmente ejecutado y hoja de presentación.</i>
7	Aprobación del donante para bienes restringidos.
8	Preparar el formulario de solicitud de pago con la factura y obtener las aprobaciones. <i>Documentación: solicitud de pago y factura.</i>
9	Obtenga el recibo/prueba de compra. <i>Documentación: Recibo/factura pagada.</i>
10	Recibir bienes/servicios.
11	Firmar la certificación de recepción de bienes o servicios <i>Documentación: certificación de recepción de bienes o servicios.</i>
11	Añada los bienes adquiridos a la lista de seguimiento de equipos e inventario y añada números de etiqueta con el marcado y la marca adecuados (si procede).
12	Conserve y archive la documentación justificativa.

*Para los artículos donados o restringidos, debe obtenerse la aprobación previa a la compra.

Lista de control para **pequeñas compras** (por orden cronológico):

- ☐ Firmado [PRF](#)
- ☐ Tres presupuestos/propuestas por escrito de bienes o servicios
- ☐ [Matriz de evaluación](#) firmada por todos los revisores y aprobada por el jefe de contratación



- ☐ Notas o investigación sobre la comparación de precios (si está disponible)
- ☐ [Memorándum de selección de fuentes](#) firmado por el Jefe de Adquisiciones y aprobado por el Director de VP/HO/COP/PD
- ☐ Control [visual de conformidad](#)
- ☐ [La portada y el contrato](#) hacen referencia a la [tabla de acuerdos](#) y al [diagrama de flujo de acuerdos](#) para seleccionar el tipo de contrato adecuado.
- ☐ [Formulario de solicitud de pago](#) firmado con la factura
- ☐ Recibo/justificante de pago
- ☐ [Certificación de recepción de bienes o servicios](#)

Situaciones especiales

- ☐ Aprobación del donante y/o dispensa para bienes restringidos
- ☐ Aprobación del SGA para las subcontrataciones/subvenciones
- ☐ Aprobación ascendente (si la adquisición excede la delegación de autoridad del responsable de adquisiciones)

7.3 Propuestas competitivas

Todas las adquisiciones cuyo valor sea igual o superior al umbral competitivo deben llevarse a cabo de manera que se garantice una competencia plena y abierta, de acuerdo con las normas de [2 CFR 200.319](#). Para estas adquisiciones, la POA lleva a cabo una competencia plena y abierta. Este método se lleva a cabo con más de una fuente que presenta una oferta, y se adjudica un contrato de precio fijo o de reembolso de costes.

Para llevar a cabo propuestas competitivas completas y abiertas, se aplica el siguiente proceso:

Convocatoria:

1. Completar un [PRF](#)
2. Investigación de mercado - Revise la solicitud aprobada y determine si se ha realizado, o es necesario realizar, una investigación de mercado suficiente para determinar cómo se competirá en la licitación. El estudio de mercado sólo es necesario para las adquisiciones FO por valor de 50.000 USD o más. El estudio de mercado es necesario para todas las adquisiciones de HO por encima del umbral de adquisición simplificado.
3. Determine cómo se distribuirá la solicitud. Efectivamente, sólo hay tres opciones:



Publicidad pública - ¿Es necesaria la publicidad pública para garantizar una competencia de precios adecuada? Los factores a considerar pueden ser:

- La publicidad pública es la práctica comercial establecida en la industria para solicitar licitaciones.
- No se han realizado estudios de mercado.
- El proyecto no confía en que haya una competencia de precios adecuada con los proveedores investigados.
- Preocupación por la posible connivencia entre vendedores.
- Preocupación por la razonabilidad de los precios, la calidad o los proveedores establecidos o conocidos.
- Se están estableciendo nuevos proveedores y el proyecto quiere ver qué pueden ofrecer.
- Demostrar una mayor transparencia.

Lista de distribución de proveedores (mínimo de -) - Los factores a tener en cuenta pueden ser:

- ¿Indica el estudio de mercado que hay un número limitado de vendedores responsables en el mercado que puedan suministrar el bien o servicio requerido?
- ¿Indica el estudio de mercado que estos vendedores podrían ofrecer una competencia de precios adecuada, es decir, satisfacer las necesidades, competir de forma independiente y que los precios serán justos y razonables?
- ¿Existen pruebas que demuestren la existencia de estas condiciones?
- ¿Hay pruebas suficientes de que los artículos o servicios están disponibles en el mercado?

Sole Sour-e - Los factores a considerar pueden ser:

- ¿No es posible ninguna de las opciones descritas? En caso afirmativo, ¿por qué?
- ¿Sólo hay una fuente responsable que pueda satisfacer los requisitos?
- ¿Hay pruebas que demuestren la existencia de estas condiciones?

4. Determine el tipo de licitación ([solicitud de oferta](#) o [solicitud de propuesta](#)) más adecuado para la contratación, teniendo en cuenta los siguientes factores clave de decisión:

- ¿Hasta qué punto está bien desarrollado el alcance del trabajo o las especificaciones técnicas?
- ¿Espera el proyecto que el proveedor proponga una solución técnica, o se trata de un bien o servicio que se ofrece habitualmente a otros?



- ¿Se prevé la necesidad de negociar con los proveedores en cuanto a precios, entregas y otros factores distintos del precio o los costes?
 - ¿Qué grado de sofisticación, experiencia o conocimientos tienen los proveedores del sector a la hora de responder a las licitaciones?
5. Determine el tipo de adjudicación más adecuado para la contratación. La mejor forma de hacerlo es definiendo los objetivos y la forma en que los equipos técnicos prevén gestionar la entrega del proveedor tras la adjudicación.
- ¿Los bienes o servicios son estándar y tienen un precio unitario fijo?
 - ¿Existe una actividad, un calendario y unos resultados definidos de forma clara y concreta en los que los resultados puedan medirse y evaluarse fácilmente, es decir, hitos?
 - ¿Se desconocen los requisitos exactos o el pliego de condiciones permite estimar los costes con insuficiente precisión en el momento de la adjudicación?
 - ¿Prevé el proyecto una necesidad recurrente de bienes o servicios bien definidos de forma periódica?
6. Emitir una solicitud formal por escrito: [solicitud de presupuesto \(RFQ\)](#), [solicitud de propuesta \(RFP\)](#). Esto incluye lo siguiente:
- Especificaciones, alcance del trabajo o requisitos técnicos de los bienes o servicios que se van a adquirir, que deben ser claros y precisos y no contener factores que restrinjan indebidamente la competencia.
 - Incluir cualquier requisito de marca o marcado de acuerdo con la adjudicación principal.
 - Si se adquieren bienes, se pedirá a los vendedores/proveedores que faciliten información sobre el origen y una certificación en la que conste que ninguno de los equipos ni ninguna de sus piezas han sido fabricados, producidos o ensamblados en un país prohibido o en tránsito por él.
 - Criterios que se utilizarán para evaluar las ofertas. Pueden utilizarse clasificaciones ponderadas, pero si no se documenta ningún criterio de clasificación, el precio será el único determinante. Si se utilizan criterios ponderados para la evaluación de las ofertas, el responsable de la contratación deberá documentarlos y el Director de F&A o el Equipo de Cumplimiento deberán aprobarlos.
 - Normas mínimas de rendimiento aceptables.
 - Características específicas de los artículos o servicios requeridos.

- Debe incluir el siguiente texto: *Cualquier licitador que considere que ha sido tratado injusta o injustamente, puede presentar una queja o protesta al Equipo de Cumplimiento de Partners of Americas en compliance@partners.net. Puede solicitar la confidencialidad de su solicitud.*

7. Las solicitudes de propuestas o presupuestos deben publicarse e identificar todos los factores de evaluación y su importancia relativa, ya sea mediante una lista de distribución de proveedores o mediante publicidad. Se recomienda anunciar públicamente una convocatoria cuando el proyecto haya determinado, mediante un estudio de mercado, que informar al mayor número posible de proveedores es la forma más práctica de lograr una competencia adecuada.

- Toda respuesta a una solicitud de propuestas publicada deberá tenerse en cuenta en la mayor medida posible. El plazo de publicación es el siguiente:

Ministerio del Interior	
Valor estimado del contrato	Período contable requerido
\$250,000.00 - \$500,000.00	Mínimo cinco (5) días laborables
\$500,000+	Mínimo quince (15) días laborables

Oficina exterior	
Valor estimado del contrato	Período contable requerido
\$10,000.00 - \$50,000.00	Mínimo cinco (5) días laborables
\$50,000+	Mínimo quince (15) días laborables

Recepción de ofertas:

8. Período de preguntas y respuestas

- El POA debe establecer un proceso para que los licitadores potenciales formulen preguntas. Todas las preguntas planteadas a POA, y las respuestas deben ser distribuidas a **todos los** licitadores.
- El mejor mecanismo consiste en establecer una fecha límite para la presentación de las preguntas, de modo que todas las preguntas y respuestas puedan compartirse con **todos los** licitadores.

9. Las propuestas deberán solicitarse a un mínimo de tres (3) proveedores cualificados.

- Si no se han presentado tres presupuestos o propuestas, deberá prepararse y presentarse como parte de la documentación de la contratación una justificación claramente

documentada en el memorando de selección de fuentes que demuestre que se han realizado esfuerzos para obtener tres presupuestos o propuestas.

Revisión y selección de propuestas:

10. Para todas las adquisiciones, incluidas las modificaciones de contrato, que superen el Umbral de Adquisición Simplificado (actualmente 250.000 USD), la POA debe realizar un análisis de costes o precios y documentar las negociaciones presupuestarias en un [Memorando de Negociación](#) firmado por el Jefe de Adquisiciones.
11. Determine si se necesita un comité de evaluación completo o sólo revisores técnicos. Consulte las orientaciones más abajo:

Recomendación del Comité de Evaluación	Comité de evaluación No recomendado
Métodos de <i>compensación</i> Se realiza una evaluación técnica individual y, a continuación, un comité conjunto determina cuál es la propuesta técnica mejor valorada. <u>Este método de selección de fuentes requiere un Comité de Evaluación.</u>	<i>Precio más bajo técnicamente</i> aceptable Cuando los criterios de aceptabilidad están adecuadamente definidos no debería ser necesario un comité y uno o dos evaluadores técnicamente cualificados pueden determinar si las propuestas "cumplen" o "no cumplen" los requisitos de aceptabilidad.

- Si no se requiere un comité de evaluación, determine qué personal técnicamente cualificado podría revisar la matriz de ofertas y proporcionar información técnica sobre si las ofertas cumplen las especificaciones o el alcance del trabajo descrito en la convocatoria. Todos los evaluadores deben firmar un [formulario de conflicto de intereses y declaración de confidencialidad](#) antes de participar en la evaluación, confirmando que no tienen ningún conflicto de intereses con la contratación.
- Si se requiere un comité de evaluación, identifique a los posibles miembros del comité de evaluación, utilizando las siguientes directrices:
 - ***Presidente sin derecho a voto (1):*** Responsable de adquisiciones o VP/Director de OP/COP/PD.
 - ***Miembros de evaluación Un mínimo de tres (3) miembros:*** El comité de evaluación del POA estará compuesto por representantes del programa y de la dirección que actuarán como revisores técnicos o financieros cualificados.
 - Al menos dos de los miembros del comité deben poseer conocimientos técnicos pertinentes y cualificados.



- Uno de los miembros del comité debería ser un miembro del equipo financiero para asesorar sobre cuestiones de costes y ayudar a determinar si los precios son razonables y realistas.
 - En el caso de las subvenciones en las que el beneficiario aporta una parte de los costes, éste podría formar parte del comité de evaluación.
 - El responsable de la contratación debe asegurarse de que todos los miembros del comité de evaluación/selección hayan firmado y fechado [el formulario de conflicto de intereses y declaración de confidencialidad](#).
12. Una vez concluida la apertura de las ofertas, el comité de evaluación se reunirá y examinará las ofertas presentadas.
13. En Debe existir una [matriz](#) o método [escrito](#) para llevar a cabo las evaluaciones técnicas de conformidad con el método de selección de fuentes respectivo indicado en la convocatoria.
- Todos los licitadores serán examinados para determinar si su oferta técnica cumple los términos de la RFQ/RFP. Si la oferta no cumple, será rechazada.
 - Los licitadores restantes que hayan cumplido los términos del RFQ/RFP serán clasificados de acuerdo con los criterios identificados en el RFQ/RFP.
 - **No deben tenerse en cuenta factores de evaluación adicionales introducidos durante la evaluación. Todos los criterios de evaluación deben indicarse claramente en la RFP/RFQ.**
14. [La matriz de evaluación](#) final debe ser preparada y firmada por todos los miembros del comité y aprobada por el VP/HO Director/COP/PD.
15. Preparar un [memorando de selección de fuentes](#) firmado por el Jefe de Adquisiciones y aprobado por el VP/Director de Operaciones/COP/PD que incluya una descripción general de los proveedores examinados, exponga las razones para seleccionar al proveedor y enumere el precio final. Si se obtuvieron menos de tres presupuestos, en esta nota también deben incluirse las razones. Si el precio final difiere significativamente (más del 10%) del valor estimado originalmente en el PRF, incluya una explicación.
16. Debida diligencia clara sobre el contratista para garantizar que no está suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de EE.UU. o en una lista de personas bloqueadas. Para cumplir este requisito, el personal debe comprobar a los proveedores en [Visual Compliance](#).
17. El responsable de adquisiciones se pondrá en contacto con el licitador ganador y negociará un contrato. Si las negociaciones no tienen éxito con el mejor postor, el responsable de adquisiciones,



con la aprobación del Vicepresidente/Director de Operaciones/COP/PD, negociará con el segundo postor. Este proceso continúa hasta que se llega a un acuerdo, se anula la licitación o se siguen solicitando ofertas.

- El Director de Adquisiciones de la POA debe llamar la atención sobre cualquier error aritmético que se haya corregido durante el proceso de evaluación. El licitador debe tener la oportunidad de corregir esos errores en la presentación.
- Debe confirmar que la adquisición sigue las limitaciones impuestas por la entidad adjudicadora federal para los códigos geográficos y la compra de productos restringidos (según proceda).

18. Las propuestas competitivas requieren una portada formal y un contrato o acuerdo con el proveedor. [Consulte la tabla de acuerdos](#) y el [diagrama de flujo de acuerdos](#) para seleccionar el tipo de contrato adecuado. [Aquí encontrará](#) las plantillas de todos los contratos.

19. Una vez concluido el acuerdo con el licitador ganador, se debe contactar con los demás licitadores e informarles de que su oferta cumplía las condiciones de la petición de oferta o del pliego de condiciones, pero no era la mejor oferta según el proceso de clasificación de la contratación.

Todas las propuestas competitivas deben ser preparadas/documentadas por el responsable de adquisiciones o el miembro del personal designado y revisadas por el Director de F&A, y luego aprobadas por el VP/HO Director/COP/PD.

Además de los requisitos anteriores, es importante que el personal de la POA no imponga restricciones indebidas al proceso de contratación. Esto puede incluir, pero no se limita a:

- Imponer a las empresas requisitos de cualificación poco razonables;
- Exigir una experiencia innecesaria y una vinculación excesiva;
- Prácticas de fijación de precios no competitivas entre empresas o compañías afiliadas;
- Contratos no competitivos a consultores con contratos de retención;
- Conflictos de intereses organizativos;
- Especificar sólo un producto "de marca" en lugar de permitir que se ofrezca "un producto igual" y describir el rendimiento u otros requisitos relevantes de la contratación;
- Cualquier acción arbitraria en el proceso de contratación; y

- Uso de preferencias geográficas estatales o locales impuestas por ley o administrativamente en la evaluación de ofertas o propuestas (excepto en aquellos casos en los que el organismo adjudicador federal exija o fomenta expresamente la restricción o preferencia geográfica).

7.3.1 Proceso de propuestas competitivas y lista de control

Es necesario que se utilice un proceso competitivo adecuado y que esté plenamente documentado. Como mínimo, el siguiente cuadro representa los pasos y la documentación necesarios para las propuestas competitivas.

Pasos	Tarea y documentación
1	Preparar el PRF y obtener las aprobaciones. <i>Documentación: PRF firmado.</i>
2	El Equipo de Adquisiciones lleva a cabo estudios de costes, precios y mercados para determinar cómo se competirá en la licitación para las adquisiciones de las oficinas exteriores que superen los 50.000 dólares y para todas las adquisiciones de HO que superen el umbral de adquisición simplificado. <i>Documentación: Estudios de mercado.</i>
3	Determine cómo se distribuirá la convocatoria.
4	Determine si es apropiado un RFQ o un RFP .
5	Determine el mecanismo contractual adecuado, consulte la tabla de acuerdos y el diagrama de flujo de acuerdos .
6	Publicar una convocatoria formal por escrito con todos los requisitos técnicos y criterios de evaluación claramente representados. <i>Documentación: RFQ/RFP.</i>
7	Publique la RFQ/RFP. <i>Documentación: Prueba de anuncio público o lista de distribución.</i>
8	Formular preguntas en el periodo de respuesta, con respuestas facilitadas a todos los licitadores. <i>Documentación: Copias de todas las preguntas y respuestas facilitadas a los proveedores.</i>
9	Recibir copias de todos los presupuestos o propuestas. <i>Documentación: Copias de al menos (3) tres presupuestos o propuestas.</i>



10	Para todas las adquisiciones superiores a 250.000 USD, un análisis de costes o precios y documentación de las negociaciones presupuestarias en un Memorando de Negociación , firmado por el Jefe de Adquisiciones. <i>Documentación: Nota de negociación firmada.</i>
11	Asegurarse de que todos los evaluadores firmen el formulario de conflicto de intereses y declaración de confidencialidad . <i>Documentación: Formularios firmados de declaración de confidencialidad/conflicto de intereses de los miembros del Comité de Evaluación.</i>
12	El Comité de Evaluación se reúne para examinar todos los presupuestos o propuestas.
13	El Comité de Evaluación examina y evalúa todos los presupuestos o propuestas recibidos. <i>Documentación: Apoyo de la revisión del comité técnico/de evaluación (es decir, notas de revisión, análisis matricial, etc.).</i>
14	Preparar la matriz de evaluación con indicación del ganador, firmada por todos los miembros del comité y aprobada por el VP/Director de OP/COP/PD. <i>Documentación: Matriz de evaluación firmada.</i>
15	Preparar un memorándum de selección de fuentes firmado por el Jefe de Adquisiciones y aprobado por el Director de VP/HO/COP/PD. <i>Documentación: Nota de selección de fuentes.</i>
16	Compruebe que el proveedor no está excluido en Visual Compliance . <i>Documentación: Conserve el PDF de los resultados de la búsqueda.</i>
17	Aprobación del donante para bienes restringidos.
18	Contactar con el adjudicatario y negociar el contrato.
19	Firme el contrato y la portada correspondientes. <i>Documentación: Contrato totalmente ejecutado y hoja de presentación.</i>
20	Notifique los resultados a todos los demás licitadores.
21	Preparar el formulario de solicitud de pago con la factura y obtener las aprobaciones. <i>Documentación: solicitud de pago y factura.</i>
22	Obtenga el recibo/prueba de compra. <i>Documentación: Recibo/factura pagada.</i>
23	Recibir bienes/servicios.
24	Firmar la certificación de recepción de bienes o servicios

25	Añada los bienes adquiridos a la lista de seguimiento de equipos e inventario y añade números de etiqueta con el marcado y la marca adecuados (si procede).
26	Conservar y archivar los justificantes

*Para los artículos donados si están restringidos, debe obtenerse la aprobación previa antes de la compra.

Lista de control de las **propuestas competitivas** (por orden cronológico):

- ☐ Firmado [PRF](#)
- ☐ Estudio de mercado para contrataciones FO que superen los 50.000 USD o para contrataciones HO que superen el umbral de adquisición simplificada.
- ☐ [RFQ](#) o [RFP](#)
- ☐ Prueba de la publicación de la oportunidad, incluida la identificación de todos los factores de evaluación y su importancia relativa (es decir, anuncio publicado o lista de distribución).
- ☐ Todas las preguntas planteadas y sus respuestas
- ☐ Copias de TODOS los presupuestos/propuestas escritas de bienes o servicios
- ☐ [Formulario](#) firmado [de conflicto de intereses y declaración de confidencialidad](#) de los evaluadores
- ☐ Evaluaciones, notas y documentación del comité de evaluación
- ☐ [Matriz de evaluación](#) firmada por todos los revisores y aprobada por el VP/HO Director/COP/PD
- ☐ [Nota de negociación](#) e investigación sobre comparación de precios/análisis de costes (nota necesaria para contrataciones superiores a 250.000 dólares)
- ☐ [Memorándum de selección de fuentes](#) firmado por el Jefe de Adquisiciones y aprobado por el Director de VP/HO/COP/PD
- ☐ Control [visual de conformidad](#)
- ☐ [La portada y el contrato](#) hacen referencia a la [tabla de acuerdos](#) y al [diagrama de flujo de acuerdos](#) para seleccionar el tipo de contrato adecuado.
- ☐ [Formulario de solicitud de pago](#) firmado con la factura
- ☐ Recibo/justificante de pago
- ☐ [Certificación de recepción de bienes o servicios](#)

Situaciones especiales

- ☐ Aprobación del donante y/o dispensa para bienes restringidos
- ☐ Aprobación del SGA para las subcontrataciones/subvenciones

9.1 Aprobación ascendente (si la adquisición excede la delegación de autoridad del jefe de compras) .4 Propuestas no competitivas - Justificación de fuente única

En raras circunstancias puede permitirse una operación de proveedor único. Una adquisición de fuente única puede definirse como cualquier contrato celebrado sin un proceso competitivo, basado en la justificación de que sólo existe una fuente conocida o que sólo un proveedor puede cumplir los requisitos.

La falta de previsión de las necesidades derivada de una planificación deficiente no constituye una excepción a los requisitos de competencia. Un proceso de adquisición más rápido o el hecho de que POA haya utilizado al proveedor anteriormente para un trabajo similar no es justificación. Una transacción de fuente única es aquella que normalmente requeriría una contratación completa; sin embargo, dadas ciertas circunstancias, la compra se aprobará sin una competencia plena y abierta.

Todas las adquisiciones de fuente única deben ser aprobadas por escrito por el Equipo de Cumplimiento de HO, independientemente de su importe. Todas las adquisiciones de fuente única deben cumplir las circunstancias enumeradas en [2 CFR 200.320\(c\)\(1\)](#). Cuando un empleado, representante o afiliado proponga una contratación de proveedor único, deberá presentar una justificación clara por escrito que documente el proceso y los esfuerzos realizados para determinar que no existen otros proveedores cualificados. Para que una excepción sea válida, debe presentarse por escrito una justificación clara de la renuncia al proceso de licitación. La justificación debe incluir:

1. Razón que justifique la exención de la competencia abierta de conformidad con [2 CFR 200.320\(c\)\(1\)](#).
2. Explicación/justificación de por qué sólo hay una fuente conocida que pueda suministrar el producto o servicio, o fuente única (el producto/servicio es único/especial por naturaleza); o compatibilidad (por ejemplo, un organismo de seguridad pública requiere que un equipo específico sea compatible con un sistema de equipamiento existente).
3. Naturaleza y/o descripción del bien o servicio que se aprueba, y que son necesarios para satisfacer las necesidades del programa (incluido el valor estimado).
4. La determinación de que el coste previsto para el Gobierno será justo y razonable.
5. Breve declaración sobre cómo el proyecto determinó que el proveedor es responsable.

A continuación se exponen posibles situaciones en las que puede estar justificada la contratación de un único proveedor:



1. Cuando se trate de la adquisición de bienes o servicios cuyo importe global en dólares no supere el umbral de microcompra.
2. Cuando sólo el proveedor propuesto puede prestar los servicios debido a su experiencia previa con POA y tener una fuente alternativa que duplique estas capacidades daría lugar a un coste excesivo.
3. Cuando sólo un proveedor puede satisfacer los requisitos técnicos debido a su competencia o conocimientos técnicos únicos, o el trabajo es de naturaleza "tan especializada" que sólo hay una entidad que pueda llevarlo a cabo.
4. Cuando el artículo no satisface los requisitos de proveedor único, pero el uso de cualquier otro fabricante daría lugar a costes excesivos.
5. Cuando exista un problema de seguridad u otro riesgo para la seguridad que permita la existencia de un único proveedor.
6. Cuando sólo una fuente posee la(s) patente(s) o el(los) derecho(s) exclusivo(s) para fabricar o suministrar el artículo o servicio.
7. Cuando el artículo sólo está disponible en un único proveedor, por ejemplo:
 - a. Obras de arte
 - b. Equipos usados inusuales y generalmente no disponibles,
 - c. Equipos e instrumentos científicos especializados
 - d. Un servicio especializado (por ejemplo, consultoría) en el que el proveedor tiene una capacidad única para prestar el servicio requerido debido a circunstancias únicas demostrables (conocimientos, contactos, experiencia).
8. Continuación de un servicio actual en el que cambiar de proveedor podría suponer un coste excesivo
9. Cuando el organismo adjudicador federal o la entidad canalizadora autorice expresamente propuestas no competitivas en respuesta a una solicitud por escrito del POA.
10. Cuando, tras solicitar varias fuentes, se determina que la competencia es inadecuada.
11. La urgencia o emergencia pública de la necesidad no permitirá un retraso derivado de una licitación competitiva como:
12. La vida humana, la salud o los bienes de los socios están en peligro
13. Es necesario reparar inmediatamente los equipos cuyo retraso supondría un mayor gasto.
14. Subcontratos o subconcesiones en los que el acuerdo para trabajar con otra persona o institución se incluyó por escrito en la subvención y fue aprobado posteriormente por la entidad adjudicadora federal.

Todas las propuestas no competitivas deben ser preparadas/documentadas por el responsable de la contratación y, a continuación, aprobadas por el Equipo de Cumplimiento de HO. Para todas las propuestas no competitivas debe haber una prueba clara de la diligencia debida llevada a cabo sobre el contratista para garantizar que no está suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de EE.UU. o en una lista de personas bloqueadas. Para cumplir este requisito, el personal debe comprobar a los proveedores en [Visual Compliance](#). Las propuestas no competitivas requieren un contrato o acuerdo formal con el proveedor si superan el umbral de microcompra correspondiente. Consulte la [tabla de acuerdos](#) y el [diagrama de flujo de acuerdos](#) para seleccionar el tipo de contrato adecuado. Las plantillas de todos los contratos pueden encontrarse [aquí](#).

9.1.1 7.4.1 Proceso y lista de control de las propuestas no competitivas

El cuadro que figura a continuación representa los pasos y la documentación necesarios para las propuestas no competitivas de proveedor único.

Pasos	Tarea y documentación
1	Preparar el PRF y obtener las aprobaciones. <i>Documentación: PRF firmado.</i>
2	El Equipo de Adquisiciones lleva a cabo una investigación para justificar la exención de la competencia.
3	Prepare un memorando de justificación de fuente única y obtenga la aprobación del Equipo de Cumplimiento de HO. <i>Documentación: Nota de justificación de fuente única firmada.</i>
4	Compruebe que el proveedor no está excluido en Visual Compliance . <i>Documentación: Conserve el PDF de los resultados de la búsqueda.</i>
5	Aprobación del donante para bienes restringidos.
6	Si supera el umbral de microcompra, firme el contrato correspondiente y la hoja de presentación . <i>Documentación: Contrato ejecutado en su totalidad y hoja de presentación (según proceda).</i>
7	Preparar el formulario de solicitud de pago con la factura y obtener las aprobaciones. <i>Documentación: solicitud de pago y factura.</i>
8	Obtenga el recibo/prueba de compra. <i>Documentación: Recibo/factura pagada.</i>

9	Recibir bienes/servicios.
10	Certificación de recepción de bienes o servicios para contrataciones que superen el umbral de microcompra.
11	Añadir los bienes adquiridos a la lista de seguimiento de equipos e inventario y añadir números de etiqueta con el marcado y la marca adecuados (si procede).
12	Conservar y archivar los justificantes

*Para los artículos donados si están restringidos, debe obtenerse la aprobación previa antes de la compra.

Lista de control de las **propuestas no competitivas (fuente única)** (por orden cronológico):

- ☐ Firmado [PRF](#)
- ☐ [Memorándum de justificación de fuente única](#) aprobado por el Equipo de Cumplimiento de HO
- ☐ Control [visual de conformidad](#)
- ☐ Si la contratación supera el umbral de microcompra, se requiere una [portada y un contrato](#).
Consulte la [tabla de acuerdos](#) y el [diagrama de flujo de acuerdos](#) para seleccionar el tipo de contrato adecuado.
- ☐ [Formulario de solicitud de pago](#) firmado con la factura
- ☐ Recibo/justificante de pago
- ☐ [Certificación de recepción de bienes o servicios](#) para contrataciones que superen el umbral de microcompra.

Situaciones especiales

- ☐ Aprobación del donante y/o dispensa para bienes restringidos
- ☐ Aprobación del SGA para las subcontrataciones/subvenciones
- ☐ Aprobación ascendente (si la adquisición excede la delegación de autoridad del responsable de adquisiciones)

7.5 Documentación de la contratación

Cada uno de los métodos de adquisición anteriores incluye una lista de comprobación de los documentos necesarios para esa transacción. Estos documentos deben recopilarse y colocarse en el orden exacto del listado y, a continuación, almacenarse de acuerdo con [la Política de conservación de registros de POA](#) y el sistema de archivo de la unidad. Los documentos originales deben conservarse en la oficina central o en la oficina de operaciones. Los originales deben escanearse y cargarse en SharePoint y guardarse en las carpetas de la unidad. El VP/HO Director/COP/PD es responsable de revisar todos los elementos de la lista de comprobación de la documentación y su calidad (correcta aplicación de esta política). El Equipo de

Cumplimiento tomará muestras y comprobará al azar la integridad y calidad de los documentos presentados. Cualquier documento o problema que falte deberá corregirse inmediatamente.

8. Circunstancias especiales

A continuación se enumeran las circunstancias especiales que pueden darse durante el proceso de contratación. El Equipo de Adquisiciones debe seguir las orientaciones que figuran a continuación siempre que surja una de estas circunstancias especiales.

8.1 Utilización de un método de contratación alternativo

En algunos casos, el uso de un método de contratación alternativo puede estar justificado. Puede ser más apropiado utilizar el método de contratación de un umbral inferior. Por ejemplo, el coste de una adquisición de un bloque de habitaciones de hotel podría dictar el uso del método de propuesta competitiva, pero el uso del método de pequeñas compras podría dar mejores resultados y un mejor valor global para el programa y el donante. La obtención de presupuestos por escrito puede proporcionar un conjunto de ofertas más amplio y precios más competitivos. En los casos en que se considere un método de adquisición alternativo, el Equipo de Adquisiciones deberá documentar su justificación y presentarla al Equipo de Cumplimiento de HO para su aprobación. En la justificación, el equipo debe justificar cómo el resultado es un mejor valor para el programa. El mero hecho de ser un método de adquisición más rápido no es justificación.

8.2 Protesta del licitador

Si un licitador percibe un trato injusto en relación con la solicitud o adjudicación de un contrato, puede presentar una queja ante el Equipo de Cumplimiento. En ningún caso el personal implicado en la actividad de contratación objeto de la queja podrá participar en la revisión del licitador que protesta.

En el proceso de protesta interviene el Equipo de Cumplimiento, que realiza una evaluación inicial de la queja y puede, a su discreción, solicitar aclaraciones al personal, según sea necesario. A continuación, el Equipo de Cumplimiento emite una respuesta por escrito al licitador. Esta respuesta reflejará la posición formal definitiva de POA sobre el asunto. Toda denuncia de fraude o de conducta indebida del personal deberá presentarse al Equipo de Cumplimiento, al supervisor o a cualquier miembro de la alta dirección y seguir la [Política de Denuncias de POA](#). Todas las quejas o protestas deberán transmitirse al Equipo de Cumplimiento en compliance@partners.net.

8.3 Licitadores analfabetos

9.1 El POA puede encontrarse con situaciones en las que los posibles licitadores no sepan leer ni escribir. Si se da esta situación, el Equipo de Adquisiciones debe establecer formularios de muestra de ofertas y, o bien emparejar a los posibles licitadores con miembros alfabetizados de la comunidad, o bien realizar una entrevista verbal con el licitador y registrar sus respuestas. Al final de la entrevista, se leerán las respuestas al licitador y éste firmará o imprimirá el pulgar para confirmar que su oferta verbal se ha registrado correctamente. La POA no debe proporcionar respuestas a las ofertas que reflejen sus intenciones. En lugar de ello, la POA debe documentar que el licitador era analfabeto y registrar su bi .4 Licitadores reticentes

La POA puede encontrarse con situaciones en las que los posibles licitadores no estén dispuestos a proporcionar un presupuesto por escrito. Esto puede deberse a motivos políticos, de seguridad o de otro tipo. Si se da esta situación, el Equipo de Adquisiciones debe realizar una entrevista verbal con el licitador y anotar sus respuestas. Una vez concluida la entrevista, se leerán las respuestas al licitador y éste firmará para confirmar que su oferta verbal se ha registrado correctamente.

8.5 Ofertas fallidas

POA se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas. Si el proceso de licitación produce ofertas de baja calidad, el comité de evaluación podrá rechazarlas todas y reiniciar el proceso con un enfoque modificado. En caso de que el proceso de licitación no produzca un adjudicatario, el comité de evaluación se reunirá para determinar cómo modificar el enfoque de la licitación para una segunda convocatoria. El comité de evaluación no podrá modificar retroactivamente las condiciones de la licitación y realizar una adjudicación. Si se modifican las condiciones, será necesaria una segunda licitación. El comité de evaluación debe examinar su proceso y resultados para determinar cómo mejorar durante una segunda convocatoria. La POA puede ponerse en contacto de forma proactiva con los licitadores potenciales para animarles a presentar ofertas.

8.6 Lista de proveedores precalificados aprobados

Si POA tiene adquisiciones repetitivas en un área específica de productos o servicios, el Equipo de Adquisiciones podría considerar establecer una lista de proveedores aprobados con vendedores precalificados. Se trata de un método que puede ayudar a acelerar las adquisiciones de bienes repetitivos. Por "precalificación" se entenderá la solicitud, evaluación y selección de proveedores con el fin de crear una lista de proveedores que reúnan los requisitos para ser contratados por el Equipo de Adquisiciones en

función de las necesidades. La precalificación se utiliza principalmente cuando se adquiere un determinado tipo de bien o servicio de forma regular. El uso de la lista de proveedores aprobados hace que las adquisiciones recurrentes sean sencillas, fáciles, rentables y lleven menos tiempo. También permite al Equipo de Adquisiciones adjudicar contratos en función de las necesidades para responder a sus necesidades urgentes sin dejar de beneficiarse de una amplia y competitiva convocatoria de proveedores cualificados. El POA debe esforzarse por tener varios proveedores precalificados para cada producto/servicio, pero como mínimo cada lista debe tener tres proveedores. En el caso de que el POA sólo tenga uno o dos vendedores aprobados, puede solicitarlos, pero también debe hacer una convocatoria pública de ofertas. La licitación pública debe seguir los procedimientos normales. Los proveedores aprobados deben ser siempre solicitados para los productos/servicios para los que han sido aprobados.

Siguiendo este método se obtendrán precios justos por los bienes y servicios en un plazo de tiempo más corto que con la selección normal de proveedores. Además, este procedimiento es más eficaz porque anunciar una oportunidad en el mercado abierto requiere el proceso repetitivo de recibir ofertas de todas las organizaciones, determinar qué proveedores se ajustan a los criterios, seleccionar y asegurar la organización preferida.

8.6.1 Gestión de la lista de proveedores precalificados aprobados

Los proveedores registrados se seleccionan en función de los criterios de evaluación aprobados en cada campo relevante para los bienes/servicios. Para añadir un proveedor a la lista de proveedores precalificados aprobados, el equipo de contratación debe seguir los pasos que se indican a continuación. Procedimiento para añadir y modificar proveedores en la lista de proveedores precalificados aprobados:

1. El Equipo de Adquisiciones sigue el proceso normal de adquisición para una propuesta competitiva y prepara RFQ/RFP para el registro de diferentes proveedores.

El RFQ/RFP invitará a diferentes proveedores a preparar documentos y a revelar su especialización en productos/servicios, así como sus puntos fuertes financieros y técnicos.

Una vez recibidos los documentos, el Equipo de Adquisiciones crea un comité de evaluación para valorar a los proveedores. El comité de evaluación debe estar formado por el Jefe de Adquisiciones y el Director de VP/HO/COP/PD o sus representantes autorizados.

El comité de evaluación evalúa los aspectos técnicos y financieros y otros aspectos relevantes de los proveedores basándose en los requisitos y criterios de evaluación.

Los detalles de cada proveedor tras la evaluación se rellenarán en la matriz de evaluación.



El comité de evaluación tiene autoridad para añadir u omitir proveedores de la Lista de Proveedores Precalificados Aprobados, con la aprobación del VP/HO Director/COP/PD.

Antes de añadir a cualquier proveedor a la lista definitiva, el equipo de contratación debe realizar un examen de conformidad.

Deben crearse archivos para cada proveedor aprobado en función del área de especialización que se utilizará para la licitación a lo largo del año para diferentes contratos y productos.

Los expedientes de los vendedores se conservarán hasta el final del año, a menos que se incluya al vendedor en una lista negra por falsificación de documentos o mala calidad del servicio o los productos.

Debe realizarse una cuidadosa selección de proveedores para garantizar que se obtiene el mejor precio, calidad y plazo de entrega posibles dentro de los mercados. Los vendedores aprobados para un producto/servicio específico no son automáticamente aprobados para otros productos/servicios. Los vendedores deben solicitar y ser aprobados para cada producto/servicio o grupo de productos/servicios.

La condición de precalificado no garantiza la adjudicación del contrato, ya que el POA debe evaluar las ofertas presentadas por los proveedores precalificados cuando surja la necesidad. Una vez que se haya completado la lista de proveedores precalificados, cuando surja una futura necesidad de contratación para el bien o servicio en cuestión, se podrá enviar una RFQ/RFP únicamente a los proveedores precalificados y, a continuación, se evaluarán las ofertas o propuestas de acuerdo con el proceso normal de contratación. No será necesaria ninguna convocatoria pública, salvo la convocatoria anual de proveedores para que se inscriban en la lista de proveedores precalificados aprobados.

La lista de proveedores se revisará y actualizará periódicamente, pero como mínimo anualmente, para garantizar que se tienen en cuenta los factores actuales conocidos. La selección de proveedores para su inclusión en la lista de proveedores precalificados tendrá lugar dos veces al año y correrá a cargo del Equipo de Adquisiciones.

8.7 Contrato general de compraventa

Un acuerdo de compra global (BPA) se utiliza para adquisiciones de carácter recurrente, en las que los mismos bienes y servicios pueden ser emitidos varias veces al año, un proveedor puede ser seleccionado por un período de hasta un año. La BPA puede ser tanto para bienes como para servicios. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de servicios, los contratos de bienes o servicios pueden redactarse una sola vez

y utilizarse como referencia cada vez que se necesiten dichos bienes o servicios, sin necesidad de solicitar presupuestos y contratos por separado en cada ocasión. En otros casos, sobre todo cuando se trata de bienes que se adquieren con regularidad, los proveedores pueden seleccionarse una sola vez, pero los contratos se redactan por separado cada vez que se recurre a ellos. El método de adquisición apropiado deberá utilizarse en función del coste previsto de las adquisiciones totales para el año. Normalmente, las compras totales de cada BPA a lo largo del año no deberían superar los 250.000 dólares. Si se prevé que las compras totales de un BPA superarán los 250.000 dólares, el equipo de adquisiciones deberá notificarlo al Equipo de Cumplimiento.

Los BPA ofrecen la oportunidad de negociar mejores descuentos, aprovechar el poder adquisitivo a través de la compra por volumen y reducir el tiempo administrativo eliminando los esfuerzos repetitivos de adquisición. El proceso competitivo se realiza una vez (como mínimo una vez al año) en lugar de publicar repetidamente convocatorias y evaluar ofertas para la misma categoría o cartera de suministros o servicios. Los BPA no conllevan ninguna obligación de fondos, por lo que no existen requisitos mínimos de pedido. Se trata de una opción formal para que los proyectos establezcan un acuerdo de pedido por escrito entre el proyecto y el proveedor. El proyecto debe utilizar [el modelo de BPA de POA](#).

Aunque la lista no es exhaustiva, lo más habitual es utilizar un BPA para las siguientes categorías:

- Lista definida de material de oficina (papel, bolígrafos, carpetas, etc.)
- Lista definida de artículos de limpieza (papel higiénico, jabón, etc.)
- Suministro de combustible u otros productos derivados del petróleo
- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Carpintería menor (sólo para instalaciones alquiladas a POA)
- Fontanería (sólo instalaciones alquiladas a POA)
- Reparaciones eléctricas (sólo instalaciones alquiladas a POA)
- Impresión
- Hoteles
- Comunicaciones como Internet, tarjetas de teléfono móvil
- Traducción
- Servicios jurídicos prestados por un bufete de abogados local
- Servicios contables de una empresa local

- Agencias de viajes y reservas
- Servicios de transporte

8.7.1 Establecimiento de un contrato general de compraventa

Para establecer un BPA, el Equipo de Adquisiciones debe:

1. Establezca una lista de posibles bienes y servicios recurrentes que se comprarán con frecuencia (mensualmente, si no con más frecuencia).
2. Calcule el valor total de cada categoría de bienes o servicios que vaya a adquirir durante los próximos 12 meses.
3. Presentar una solicitud (RFQ/RFP) detallando el tipo de artículos que se van a adquirir, el valor global y el periodo que se necesitaría.
4. En función del valor total previsto del BPA, el equipo de contratación deberá seguir el proceso del método de contratación adecuado para establecer un BPA. Existen algunas diferencias menores en el proceso. Siga las siguientes directrices y documente exhaustivamente la competencia a través del proceso de solicitud, evaluación y selección.

El pliego de condiciones (RFQ/RFP) debe detallar claramente cómo pretende POA reordenar los bienes, una estimación de la frecuencia y el periodo de validez de los precios previstos. También debe incluir los criterios que se utilizarán para evaluar las ofertas: precio solo o precio y otros factores (por ejemplo, resultados anteriores, calidad, etc.). La mayoría de los proyectos deben utilizar el criterio de "trade off" (mejor valor) para los BPA. El Equipo de Adquisiciones debe seleccionar a los proveedores basándose en los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones. Se recomienda encarecidamente que los BPA se concedan a más de un proveedor. Contar con varios titulares de BPA para servicios/productos rutinarios garantiza las mejores condiciones de adquisición, especialmente el precio. Si sólo un titular de un BPA puede proporcionar los bienes y servicios solicitados, incluya una justificación en el memorando de selección de fuentes para describir la excepción al proceso de competencia y justificar la decisión de selección del titular o titulares del BPA. El proveedor del BPA debe estar plenamente verificado mediante una comprobación de conformidad visual. Redacte el borrador del contrato de compra global (BPA) para que lo revise el proveedor. Si el proveedor requiere utilizar su propio formato de acuerdo, debe establecer claramente los siguientes términos y condiciones en el acuerdo:

Descripción del acuerdo: declaración de que el proveedor suministrará bienes o prestará servicios, descritos en términos generales, siempre y cuando lo solicite el POA durante un periodo determinado y por un importe total estipulado, si lo hubiera.



Lista de precios: Los precios unitarios negociados para cada tipo de bien o servicio.

Limitación de compra : Declaración que especifica la limitación de compra para cada pedido individual bajo BPA.

Los nombres del personal del proyecto que está autorizado a comprar utilizando el acuerdo.

Un plazo máximo para comprar en el marco del BPA (normalmente un año, pero puede ser menos en caso de que el proveedor no acepte fijar los precios durante un año).

Alcance de la obligación: Una declaración de que el POA está obligado sólo en la medida de las compras autorizadas realmente realizadas en virtud del BPA y no hay una cantidad mínima de pedido.

Términos, condiciones y certificaciones completos, tal y como se adjuntan normalmente a las órdenes de compra de la 'OA'.

El BPA debe firmarse inicialmente por un máximo de 12 meses.

8.7.2 Prórroga, modificación o repetición de un contrato de compra global

Un BPA se considera completo cuando las compras realizadas en virtud del mismo igualan su importe total de limitación (límite máximo) (si se establece un importe de limitación en el BPA) o cuando expira su periodo establecido. Un BPA existente puede modificarse, previa revisión por escrito de su rendimiento satisfactorio tras el periodo de ejecución inicial. El equipo técnico que supervise el contrato deberá presentar una revisión por escrito del rendimiento del proveedor e indicar si debe prorrogarse y el importe del aumento del límite máximo de valor en dólares (si procede). En ningún caso se firmarán BPA por más de 24 meses. El POA permitirá pequeños ajustes de precios por cambios inflacionistas después de los primeros 12 meses, pero si el cambio de precio es sustancial, el BPA deberá volver a licitarse.

El equipo de contratación será responsable de volver a licitar un nuevo BPA cuando expire el periodo del acuerdo, cuando se haya gastado el límite máximo, si lo hubiera, o cuando el proveedor ya no ofrezca el mejor valor, de acuerdo con los pasos anteriores.

8.7.3 Utilización de un contrato general de compraventa

Confirme si los artículos solicitados forman parte de un BPA o acuerdo de pedido establecido y aún válido. Las especificaciones de los bienes o servicios deben coincidir exactamente con las de la lista de precios del BPA. Si el artículo no coincide exactamente con las especificaciones, no podrá adquirirse a través del BPA.

Si el BPA tiene un límite máximo, compruebe el valor restante del BPA, o acuerdo de pedido, para asegurarse de que una nueva solicitud de bienes o servicios no superará el valor total del acuerdo.

En el caso de las mercancías, seleccione entre los titulares de BPA el proveedor que ofrezca el precio más bajo por el artículo, basándose en su lista de precios establecida, y el proveedor que cumpla los requisitos de cantidad y plazo de entrega según la solicitud. Si el proveedor que ofrece el precio más bajo no dispone de las existencias necesarias o no puede prestar el servicio, póngase en contacto con el siguiente proveedor que ofrezca el precio más bajo. Sólo se requiere una justificación por escrito de por qué se ha seleccionado a un titular de BPA si no se elige al proveedor de precio más bajo. En esta fase no se requiere un memorando de selección de fuentes ni una matriz de evaluación, ya que esto se hizo originalmente cuando se eligió al titular o titulares del BPA.

En el caso de los servicios, debe realizarse una solicitud formal por escrito a través de un POA, y hacer referencia al BPA sin requerir presupuestos y contratos separados en cada ocasión. En el caso de los bienes adquiridos regularmente, los proveedores pueden seleccionarse una sola vez, pero deben redactarse contratos separados cada vez que se recurra a ellos si la compra supera el umbral de microcompra.

El equipo de contratación aún tendrá que firmar un certificado de recepción de bienes o servicios y cumplimentar un PRF.

8.8 Aprobación previa de sub-concesiones o subcontratos

En todos los programas financiados por el SGA, se requiere la aprobación previa del donante en las siguientes circunstancias.

- Todos los subcontratos superiores a 250.000 dólares.
- Todas las subcontrataciones/subvenciones de importe fijo de conformidad con [2 CFR § 200.333](#). (Obsérvese que el importe máximo para un subcontrato de precio fijo es de 250.000 USD, que es el umbral de adquisición simplificada actual).
- A menos que se describa en la solicitud y se financie en las adjudicaciones federales aprobadas, la subcontratación, transferencia o subcontratación de cualquier trabajo en el marco de una adjudicación federal de conformidad con [2 CFR § 200.407](#). Esto no se aplica a la adquisición de suministros, material, equipos o servicios generales de apoyo.



8.9 Países prohibidos

Los países prohibidos son países con los que el Gobierno de EE.UU. no hace negocios, es decir, no adquiere bienes o servicios de estos países de procedencia, nacionalidad y origen. La POA, como entidad con sede en EE.UU., debe verificar la fuente, la nacionalidad y el origen de los bienes y servicios y garantizar (en la medida de lo posible) que la POA no adquiere bienes o servicios procedentes de ningún país que figure en la lista restringida de países sancionados por la OFAC del Gobierno de EE.UU.. A partir de la fecha de esta versión de la Política de Adquisiciones, los siguientes países están restringidos y POA no puede adquirir de ellos:

- Las siguientes regiones de Ucrania: Crimea, Donetsk y Luhansk
- Cuba
- Irán
- Corea del Norte
- Rusia
- Siria

Las mercancías no pueden transitar por países de origen sancionados o ensamblarse en ellos, ni el vendedor puede ser propiedad o estar bajo el control de un país prohibido. Se prohíbe a POA facilitar cualquier transacción de un tercero si dicha transacción estuviera prohibida si la realizara POA.

8.10 Bienes o servicios no subvencionables

El POA no puede, bajo ninguna circunstancia, adquirir ninguno de los siguientes equipos o servicios en virtud de ningún contrato o acuerdo de cooperación del Gobierno de los Estados Unidos:

- Equipamiento militar* - Los fondos del SGA no se utilizarán para financiar bienes y servicios cuando el objetivo principal de dicha ayuda sea satisfacer necesidades militares del país cooperante.
- Equipos de vigilancia* - Todos los tipos de equipos de vigilancia son inelegibles para la financiación del SGA. Los artículos no elegibles incluyen equipos tales como micrófonos, transmisores, dispositivos de escucha y dispositivos de grabación de diseño microminiatura, y sus componentes. En raras ocasiones, algunos de estos dispositivos tendrán un uso no relacionado con la vigilancia en programas del Gobierno de Estados Unidos. En tales casos, es la legitimidad de la finalidad y no las características específicas del artículo lo que determina su elegibilidad.

- iii. Productos y servicios de apoyo a la policía u otras fuerzas del orden - El SGA no financiará ni autorizará el suministro de productos y servicios para la formación, el apoyo, la administración o el funcionamiento de la policía u otras fuerzas del orden, ni para ningún programa de inteligencia o vigilancia interna.
- iv. Equipamiento para abortos - No se utilizarán fondos del SGA:
 - a. Comprar o distribuir productos o equipos con el fin de provocar abortos como método de planificación familiar;
 - b. Financiar servicios para la realización de abortos como método de planificación familiar;
 - c. Para cualquier investigación biomédica relacionada, total o parcialmente, con métodos o la realización de abortos o esterilizaciones involuntarias como método de planificación familiar;
 - d. Motivar o coaccionar a cualquier persona para que practique abortos; o
 - e. Para presionar a favor del aborto.
- v. Bienes de lujo - Los fondos del SGA no se utilizarán para financiar productos que sean bienes de lujo. Los bienes de lujo incluyen productos como bebidas alcohólicas y equipos para su producción y uso, equipos y suministros para instalaciones de juego, ciertos suministros y equipos recreativos, joyas, sellos, monedas, pieles y los textiles más caros.
- vi. Instalaciones de juego - Los fondos del SGA no deben estar relacionados en ningún caso con la financiación de instalaciones de juego. No se utilizarán fondos del SGA, garantías de inversión o de otro tipo para financiar instalaciones de juego u hoteles, casinos, alojamientos turísticos o viviendas que tengan o planeen instalar dichas instalaciones.
- vii. Equipos de modificación meteorológica - Los fondos del SGA no se utilizarán para financiar equipos destinados a la modificación meteorológica.

8.11 Productos básicos restringidos (USAID)

En el marco de los proyectos financiados por USAID, los bienes restringidos son aquellos que no pueden adquirirse sin la aprobación PREVIA del Oficial de Acuerdos o el Oficial de Contratos de USAID o cumplir con los procedimientos requeridos en virtud de una exención aplicable, según lo dispuesto por el Oficial de Acuerdos o el Oficial de Contratos al adquirir cualquiera de los siguientes bienes.

- i. Materias primas agrícolas - Las materias primas agrícolas pueden definirse en sentido amplio como cereales, ganado, aves de corral, frutas, madera u otros artículos producidos a partir de actividades agrícolas.



- a. Encontrará información más detallada sobre los productos básicos que requieren aprobación y los que no en la Lista de Productos Básicos de USAID en: <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/312.pdf>.
 - b. Los productos agrícolas también requieren la aprobación de origen, incluso si el código geográfico es 935, por lo que debe incluirse el lenguaje apropiado en la solicitud de aprobación.
- ii. Vehículos de motor: según la ADS, se trata de vehículos autopropulsados con capacidad para transportar pasajeros, como camiones de carretera, turismos y autobuses, motocicletas, patinetes, bicicletas motorizadas, vehículos todo terreno y vehículos utilitarios. Quedan excluidos de esta definición los vehículos industriales para la manipulación de materiales y el movimiento de tierras, como carretillas elevadoras, tractores, niveladoras, rascadoras y camiones todoterreno.
- a. La compra de todos los vehículos de motor está sujeta a "requisitos especiales de fabricación" que exigen que todos los vehículos adquiridos se fabriquen en EE.UU., a menos que se obtenga una exención individual o se aplique la exención general (descrita a continuación). ([ADS 312](#) y [22 CFR 228](#)) Estos requisitos especiales de fabricación son independientes del código geográfico del proyecto. Los "requisitos especiales de fabricación" exigen que los vehículos de motor se fabriquen en Estados Unidos para poder optar a la financiación de USAID, a menos que se apruebe una exención. Este requisito se aplica a los vehículos de motor que se compran, se obtienen en virtud de un arrendamiento a largo plazo, o cuando la venta está garantizada por USAID, de conformidad con la Sección 636 (I) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 (FAA), en su forma enmendada, y las normas especiales de origen en 22 CFR 228.19. Los vehículos requieren la aprobación de la fuente/origen, incluso si el código geográfico es 935, por lo que debe incluirse el lenguaje apropiado en la solicitud de aprobación.
 - b. Los arrendamientos de vehículos a largo plazo están sujetos a los mismos requisitos especiales de fabricación, a menos que se obtenga una exención. Un arrendamiento a largo plazo se define, según el 22 CFR 228.01, como, concretamente, "a) un único arrendamiento de más de 180 días naturales; o b) arrendamientos repetitivos o intermitentes en virtud de una única adjudicación dentro de un período de un año, que acumuladamente sumen más de 180 días naturales, [ADS 312](#)". La sección 228.19(b)



aclara además que la financiación de los servicios de transporte o de conductor de un particular o entidad comercial, y no la financiación directa de la compra o arrendamiento de un vehículo, está sujeta a los requisitos de nacionalidad del proveedor y no a los requisitos especiales de fabricación estadounidense.

c. La siguiente exención general (con fecha de 13 de junio de 2011) no elimina el requisito de solicitar la aprobación y la exención para todas las adquisiciones de vehículos, como se ha indicado anteriormente. La exención general de origen y procedencia solo se aplica a las dos adquisiciones específicas siguientes:

1. Vehículos con volante a la derecha en países en los que los vehículos circulan por la izquierda. Aunque no se requiere una exención de origen y fuente para estos vehículos, los proyectos deben documentar en el Memorando de Selección de Fuente una justificación de por qué el único vehículo con volante a la derecha fabricado en EE.UU. disponible, es decir, el Jeep Wrangler, no es adecuado para sus necesidades.
 2. Vehículos de motor ligeros y de peso medio (menos de 600 cc) de dos y tres ruedas. Aunque no se requiere una exención de origen y procedencia para estos vehículos, los proyectos deben documentar en el Memorando de Selección de Origen una justificación de por qué los únicos vehículos de motor ligeros y de peso medio (menos de 600 cc) de dos y tres ruedas fabricados en EE.UU., es decir, fabricados por Rokon, no son adecuados para sus necesidades. Las motocicletas Rokon no suelen ser adecuadas para terrenos rurales o accidentados, aunque a veces sí lo son para proyectos urbanos. Las motocicletas Rokon deben utilizarse de otro modo, cuando sean adecuadas.
- iii. Farmacéutica - Una droga farmacéutica, también denominada medicina, medicamento o fármaco, puede definirse en términos generales como cualquier sustancia química destinada a ser utilizada en el diagnóstico médico, la cura, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
- iv. Pesticida-s - Según [la ADS 312](#) se define como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier insecto, roedor, nematodo, hongo, mala hierba y otras formas de vida vegetal o animal no deseados o virus, bacterias u otros microorganismos (excepto virus, bacterias u otros microorganismos que infesten a seres

- humanos o animales vivos), o destinadas a ser utilizadas como reguladores de plantas, defoliantes o desecantes.
- v. Equipos usados (incluye vehículos usados) - En general, la política de USAID es financiar únicamente equipos nuevos. Sin embargo, cuando circunstancias especiales justifiquen la compra de equipo usado, reconstruido o reacondicionado, USAID considerará las solicitudes de un prestatario o beneficiario de autorización para adquirir dicho equipo. Con las debidas salvaguardias, la adquisición de equipos usados, que normalmente se reconstruirían o reacondicionarían, puede ofrecer ciertas ventajas, como un menor coste y una entrega más rápida. Además, el diseño de estos equipos puede ser menos sofisticado que el de los nuevos, lo que ofrece ventajas operativas y de mantenimiento.
 - vi. Excedente de propiedad del Gobierno de EE.UU. - La financiación de USAID son fondos del Gobierno de EE.UU., por lo que el POA no puede comprar propiedad del Gobierno de EE.UU. con dinero del Gobierno de EE.UU..
 - vii. Fertilizar- - Esto se refiere únicamente a los fertilizantes inorgánicos o artificiales; el estiércol animal se considera abono orgánico y no requiere la aprobación de USAID.

8.11.1 Fuente, origen y nacionalidad

Las mercancías restringidas deben ser de origen o procedencia estadounidense.

- Por **origen** se entiende el país desde el que se envía una mercancía al país cooperante (o el propio país cooperante si la mercancía se encuentra en él en el momento de la compra).
- **El origen** se define como el país en el que se extrae, cultiva o produce una mercancía. Si la adquisición prevista no va a ser de fuente/origen estadounidense, deberá solicitarse una exención además de la solicitud de aprobación previa del Oficial de Acuerdos o del Oficial de Contratos.
- **Nacionalidad** -
 - Un individuo se refiere a su ciudadanía, residencia permanente legal o estatus de inmigración equivalente para vivir y trabajar de forma continuada en un país. De acuerdo con el código geográfico respectivo, POA puede procurar/contratar los servicios de individuos directamente como consultor independiente y contratar empleados directamente con nacionalidad de cualquier país, excepto aquellos países prohibidos, ver [8.9 Países Prohibidos](#). Esto significa que no es necesaria una exención cuando se contrata a una persona de un país no incluido en el código geográfico del contrato principal/acuerdo de cooperación, siempre que el consultor no tenga nacionalidad de un país prohibido.
 - La nacionalidad de una organización/proveedor se define mediante los siguientes criterios:

- La empresa está constituida con arreglo a las leyes del país o lugar de constitución legal, o
- La organización está dirigida por un órgano de gobierno, la mayoría de los cuales son ciudadanos o residentes de dicho país; o
- La organización emplea a ciudadanos o residentes de dicho país en más de la mitad de sus puestos permanentes a tiempo completo y en la mitad de sus principales puestos directivos.

Si el POA adquiere cualquiera de estos productos a una fuente/origen no estadounidense, deberá justificar cada caso y la documentación deberá explicar las circunstancias que rodean la adquisición. La justificación debe basarse en una o más de las siguientes razones, que se incluyen en la documentación:

- i. Se trataba de un contrato de emergencia que no permitía el retraso que conlleva la búsqueda de proveedores estadounidenses,
- ii. El diferencial de precios para la adquisición a fuentes estadounidenses superó en un 50% o más el precio de entrega de la fuente no estadounidense,
- iii. Las imperiosas consideraciones políticas locales impidieron tener en cuenta las fuentes estadounidenses,
- iv. Los bienes o servicios no estaban disponibles en fuentes estadounidenses, o
- v. La adquisición de bienes y servicios disponibles localmente, en contraposición a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses, promovería mejor los objetivos del programa de Ayuda Exterior en virtud de la adjudicación.

Se puede presentar una única solicitud al responsable de acuerdos o al responsable de contratos tanto para la exención como para la aprobación previa. El equipo del programa debe prever que las aprobaciones previas pueden tardar hasta 14 días o más.

8.12 Códigos geográficos (USAID)

En los proyectos financiados por USAID, el código geográfico es un código de tres dígitos del Libro de Códigos Geográficos de USAID que designa un país, un grupo de países o una zona definida de otro modo en la que deben realizarse las adquisiciones de todos los bienes y servicios para ser reembolsados en virtud de la adjudicación. Cada equipo de programa debe comprobar su respectiva adjudicación principal para asegurarse de que sus adquisiciones se realizan dentro del código geográfico permitido. El equipo del programa debe cumplir estos códigos a menos que obtenga una exención de USAID.

Códigos geográficos.

- **Código 937** (Estados Unidos, el país beneficiario y los países en desarrollo que no sean países en desarrollo avanzados, pero excluyendo cualquier país que sea una fuente prohibida)
- **Código 110** (Estados Unidos, los Estados independientes de la antigua Unión Soviética o un país en desarrollo, pero excluyendo cualquier país que sea una fuente prohibida)
- **Código 935** (cualquier zona o país, incluido el país receptor, pero excluido cualquier país de procedencia prohibida)

9. Plan anual de adquisiciones

El plan anual de adquisiciones (PAA) refleja las actividades de adquisición de la POA para un año civil específico. La planificación de las adquisiciones es la preparación anticipada de la compra de bienes, servicios u obras, de modo que el proceso de adquisición se realice a tiempo, de forma eficiente y rentable. La planificación de las adquisiciones contribuye a la ejecución puntual de los pasos de adquisición y ayuda a garantizar el cumplimiento del POA y de los requisitos de los donantes en materia de transparencia y conducta ética.

Anualmente, todos los programas/unidades deberán preparar un APP. El APP deberá enviarse al VP/HO Director/COP/PD y al respectivo equipo financiero (ya sea HO u FO) antes del 31 de diciembre de cada añost y deberá incluir todas las adquisiciones previstas para el siguiente año natural. También deberá enviarse una copia del APP al Equipo de Cumplimiento para su conocimiento. El APP debe prepararse en la [plantilla POA APP](#) que se muestra a continuación:

ANNUAL PROCUREMENT PLAN								
Prepared by:								
Funder/Grant:								
Contract / Agreement No.:								
Period Covered:		January 1, 20XX to December 31, 20XX						
No.	Item description (What to procure)	Deadline to submit Purchase Requisition Form	Day and month when goods/services must be received	Quantity (How many)	Expected delivery location/procurement region	Estimated Cost	Procurement method	Donor prior approval and/or waiver required?
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Total:						\$0.00		
Reviewed and Approved by:					Date:			
Signature:								

Ayuda para el plan de adquisiciones:

- Preparar e identificar las adquisiciones clave que serán necesarias.
- Indique el tipo de contratación (competitiva, no competitiva, etc.)
- Presupuestación de las adquisiciones:
 - Garantizar la disponibilidad de fondos suficientes
 - Incluya TODOS los costes de la adquisición: precio de compra, envío, seguro, instalación, etc.
- Demostrar el proceso y el tiempo necesarios para obtener las aprobaciones y exenciones requeridas, si las hubiera.
- Planificar con antelación y prever posibles retrasos en la contratación
 - Ejemplo: largos plazos de entrega por parte de los fabricantes, cambios de programa, cambios de producto, problemas de calidad, desastres naturales u otros sucesos que puedan afectar a la entrega.

El APP debe proporcionar el proceso estándar para la adquisición de artículos durante un período de tiempo. Sin embargo, debe ser lo suficientemente flexible como para permitir ajustes en caso necesario debido a cambios en la ejecución del programa, los requisitos de los donantes, la disponibilidad de productos, etc.

9.1 Rastreador de adquisiciones

Una vez recibidos los PRF, el Jefe de Adquisiciones verificará en primer lugar que la solicitud esté debidamente aprobada por la autoridad firmante. A continuación, introducirá los datos de la solicitud en el [sistema de seguimiento de adquisiciones utilizando la plantilla](#) facilitada por POA, y comenzará a buscar los productos. El rastreador de adquisiciones debe actualizarse para reflejar los PRF a medida que se reciben. También incluye información sobre el estado de cada solicitud de adquisición, con la fecha de entrega prevista. El rastreador de adquisiciones debe compartirse con el equipo del programa.

10. Gestión de inventarios

La finalidad de este procedimiento es proporcionar orientaciones para el control interno, la gestión, la elaboración de informes y la transferencia (es decir, la disposición) del inventario del proyecto. Todos los bienes deben mantenerse de acuerdo con los manuales de operaciones e instrucciones, y las recomendaciones del fabricante.

De acuerdo con las FAR, [2 CFR 200.33](#) y [2 CFR 200.94](#), POA define inventario de la siguiente manera:

- Por equipo se entiende los bienes muebles corporales (incluidos los sistemas informáticos) que tienen una vida útil superior a un año y un coste de adquisición por unidad igual o superior a 5.000 dólares estadounidenses.
- Por suministros se entiende todos los bienes personales tangibles distintos de los descritos en equipos (más arriba). Un dispositivo informático (por ejemplo, ordenadores) es un suministro si su coste de adquisición es inferior a 5.000 USD, independientemente de la duración de su vida útil. Sin embargo, el umbral de valor monetario para la contabilización de artículos de inventario en POA (por ejemplo, mobiliario, suministros y accesorios) es de 100 USD por artículo. Todos los artículos por debajo de esta cantidad no necesitarán ser registrados en el rastreador de inventario.

Todo el personal es responsable de mantener los artículos bajo su responsabilidad directa (escritorios, sillas, ordenadores, otros muebles de oficina) en condiciones de seguridad y de utilizarlos de manera adecuada. Tras la recepción de los bienes, el Jefe de Adquisiciones es responsable de garantizar que todo el inventario, tal como se ha definido anteriormente, se registre en la [plantilla del Informe de Inventario y Listado de Equipos](#) y se marque con la etiqueta correspondiente (véase [la Sección 10.1](#)). En el caso de los subreceptores/subcontratistas, el Gestor de Subvenciones y/o el Director de la Oficina de Adquisiciones son responsables de garantizar que los subreceptores/subcontratistas realicen un seguimiento y etiquetado adecuados de los bienes. Tenga en cuenta que los subreceptores/subcontratistas de una subvención de importe fijo no tienen que proporcionar una lista de inventario a menos que un hito establezca específicamente la entrega de equipos o activos, en cuyo caso sólo se tendrán en cuenta esos bienes. En el caso de un subreceptor/subcontratista de una adjudicación de costes reembolsables, todos los artículos que cumplan los criterios deben consignarse en la plantilla de inventario. El Director de F&A es responsable de garantizar el cumplimiento de este procedimiento, de que todo el personal reciba formación sobre este procedimiento y las instrucciones de apoyo, y de que el equipo esté adecuadamente asegurado.

10.1 Marcaje y señalización

Cada activo físico con un valor igual o superior a 100 dólares debe marcarse con un número de identificación único y etiquetarse como propiedad del donante inmediatamente después de su recepción. Cada proyecto deberá solicitar un cuadernillo de etiquetas con numeración previa. Todos los equipos y suministros valorados en \$100 USD+ con una utilidad de más de 1 año, deben ser etiquetados con una etiqueta adhesiva en el siguiente formato: "Compañeros de las Américas PAÍS - DONANTE Financiado: NOMBRE DEL PROGRAMA NÚMERO DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO más un número único de inventario". Debe incluir el logotipo de POA y del donante (si así lo requiere el plan de marcado y

creación de marca). Las etiquetas de marcado y marca deben seguir los requisitos de la adjudicación principal. Las etiquetas de inventario deben colocarse en un lugar discreto pero visible del artículo. Los artículos no se agruparán bajo el mismo número de inventario. Hay casos en los que el etiquetado de los bienes está limitado por razones de seguridad, y se debe recibir una exención del donante.

10.2 Inventario anual

Cada POA requiere que todos los proyectos lleven a cabo un inventario físico anual para determinar que todos los bienes y equipos están debidamente contabilizados, que cualquier cambio de ubicación está documentado y que cualquier cambio de estado está documentado. La inspección física/auditoría de todos los suministros y equipos (incluidos los subreceptores/subcontratistas) y la conciliación de los resultados con los registros contables deben realizarse al menos una vez al año antes del 31 de enerost utilizando la [plantilla del Informe de inventario y listado de equipos](#). No es aceptable pedir a cada miembro del personal que haga inventario de sus propios artículos. Todos los proyectos deben informar inmediatamente de cualquier robo, pérdida o daño a la propiedad del proyecto al Director de la Oficina de Proyectos/COP/PD y al Equipo de Cumplimiento.

En el caso de los OC, el informe será certificado y firmado por el Director de F&A y aprobado por el COP/DCOP/PD. El informe se enviará al Director de HO con copia al Equipo de Cumplimiento. Para HO, el informe será certificado por el Oficial Administrativo y aprobado por el CFO. Se envía una copia al Equipo de Cumplimiento.

10.3 Disposición del inventario

Al final de un proyecto o durante el cierre, el equipo del programa tendrá que preparar una disposición del inventario. El informe de inventario anual sirve de base para el plan de disposición del inventario del proyecto. de la disposición del inventario, por lo que es fundamental mantener una lista de inventario actualizada y precisa durante toda la ejecución. El equipo del programa tendrá que determinar cuáles son las mejores organizaciones destinatarias para los artículos o si el artículo debe ser conservado por POA.

Normalmente, como parte del proceso de enajenación, el donante exigirá que se determine el valor justo de mercado actual de las existencias. Para determinar el valor justo de mercado de las existencias. POA utiliza un método de depreciación lineal. Como parte del método de depreciación lineal. El equipo del programa tendrá que determinar la vida útil de cada artículo del inventario. Para los equipos, el equipo del programa deberá seguir las [recomendaciones del IRS en cuanto a la vida útil](#). Para otros suministros incluidos en la lista de inventario, el POA debe utilizar las siguientes categorías:



- Mobiliario y enseres - Vida útil 8 años
- Equipos de oficina (impresoras, teléfonos, escáneres, proyectores, televisores, etc.) - Vida útil 4 años
- Equipos informáticos (portátiles, tabletas, ordenadores de sobremesa, etc.) - Vida útil 4 años
- Programas informáticos - Vida útil 2 años
- Vehículos - Vida útil 5 años

La fórmula para la depreciación lineal debe ser *Precio unitario/Vida útil X (Vida útil - Antigüedad en años)*. De esta forma se calcula el valor del bien en función del número de años útiles que le quedan de vida útil. Cuando la fórmula resulta en un valor negativo, esto significa que el valor de mercado es igual a \$0. Si un bien se considera dañado y ya no es utilizable, entonces POA debe calcular sólo el precio de salvamento. Como base POA, utiliza el 10% como valor de salvamento para cualquier bien.

11. Estructura de los expedientes de contratación

Para garantizar la coherencia en el archivo de documentos, POA requiere la siguiente estructura para las carpetas de adquisiciones. Cada programa/unidad debe tener una carpeta separada denominada adquisiciones. En la carpeta de adquisiciones, debe haber subcarpetas separadas que indiquen el nombre del programa, una breve descripción del bien o servicio y el siguiente número secuencial de la adquisición. Ej. "100K - Alquiler de salas 7/15 - 005". Dentro de esa subcarpeta de adquisiciones, el equipo de adquisiciones debe crear una lista de las siguientes carpetas (según corresponda para cada método de adquisición, si un producto en particular no es necesario para el método de adquisición, simplemente omita el número y la carpeta):

1. *Formulario de solicitud de compra*: incluye el PRF y cualquier otra documentación justificativa para la aprobación del presupuesto.
2. *Estudios de mercado*: incluye copias de todos los estudios realizados.
3. *RFQ/RFP* - incluye el RFQ-RFP definitivo y cualquier enmienda, incluidas preguntas y respuestas.
4. *Publicidad*: incluye pruebas de correo electrónico para la lista de distribución de proveedores o copias de anuncios publicados.
5. *Presupuestos/propuestas* - incluye copias de todos los presupuestos/propuestas recibidos, archivados por nombre de proveedor (la carpeta debe incluir copias de todos los documentos de presentación requeridos).



6. *Evaluación/selección*: incluye copias de la matriz de evaluación final, formularios firmados de declaración de confidencialidad/conflicto de intereses y cualquier otra nota del comité de evaluación. Además, incluye el memorando de negociación y el memorando de selección de fuentes firmados.
7. *Aprobación del donante* - Incluye copias de las solicitudes y aprobaciones recibidas para la aprobación previa y/o exenciones.
8. *Vetting* - incluye copia del control de conformidad visual.
9. *Contrato*: incluye el contrato ejecutado en su totalidad, incluidas todas las modificaciones.
10. *Pago*: incluye copias del formulario de solicitud de pago, la factura, cualquier otro elemento o entregable necesario para el pago, la prueba del pago/recepción y la confirmación de los bienes recibidos.